

## 涉执房地产处置司法评估报告

估价报告编号：浙嘉评房字(2025)第 F2504047 号

估价项目名称：杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501

室住宅房地产市场价格评估

估价委托人：杭州市拱墅区人民法院

房地产估价机构：浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司

注册房地产估价师：葛婷婷 3320200134

林小欣 3320090038

估价报告出具日期：二〇二五年四月十六日

委托函号：(2025)浙 0105 执 1128 号

## 致估价委托人函

Letter of Transmittal

### 杭州市拱墅区人民法院：

承蒙委托，我公司对位于杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室住宅房地产市场价值进行了评估。基本情况简述如下：

#### 1、估价对象状况

本次估价对象为俞君丽所有的位于杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室住宅房地产，房屋建筑面积 89.68 平方米，土地使用权面积 14.5 平方米，用途为城镇住宅用地/住宅，权利性质为出让/市场化商品房，使用期限至 2088 年 10 月 23 日。

#### 2、估价目的

为杭州市拱墅区人民法院确定财产处置参考价提供参考依据而评估房地产市场价值。

#### 3、价值时点

2025 年 4 月 11 日（实地查勘日）。

#### 4、价值类型

本次评估所确定的价值为估价对象在房地产公开市场条件下形成的市场价值。

#### 5、估价方法

比较法、收益法。

#### 6、估价结果

估价人员遵循各项估价原则，根据估价目的和国家有关房地产估价的规范、规定，按照估价程序，经过实地查勘与市场调查，并进行了分析、测算和判断，确定估价对象在满足全部假设和限制条件下于价值时点的市场价值（含固定装修）为：**211 万元，大写金额：贰佰壹拾壹万元整**（币种：人民币，总价保留到万位）。

#### 特别提示（Special Notice）：

为正确合理使用本估价结果，请报告使用者仔细阅读以下房地产估价报告内容，并提请报告使用者注意本报告的估价假设前提和限制条件，特此函告。

浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司

法定代表人：何静

二〇二五年四月十六日



## Contents

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>估价师声明 .....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>估价假设和限制条件 .....</b> | <b>5</b>  |
| 一、一般假设 .....           | 5         |
| 二、未定事项假设 .....         | 6         |
| 三、背离事实假设 .....         | 6         |
| 四、不相一致假设 .....         | 6         |
| 五、依据不足假设 .....         | 6         |
| 六、估价报告使用限制 .....       | 7         |
| 七、特别提示 .....           | 7         |
| <b>估价结果报告 .....</b>    | <b>9</b>  |
| 一、估价委托人 .....          | 9         |
| 二、房地产估价机构 .....        | 9         |
| 三、估价目的 .....           | 9         |
| 四、估价对象 .....           | 9         |
| 五、价值时点 .....           | 17        |
| 六、价值类型 .....           | 17        |
| 七、估价原则 .....           | 17        |
| 八、估价依据 .....           | 18        |
| 九、估价方法 .....           | 19        |
| 十、估价结果 .....           | 20        |
| 十一、注册房地产估价师 .....      | 21        |
| 十二、实地查勘期 .....         | 21        |
| 十三、估价作业期 .....         | 21        |
| <b>附件 .....</b>        | <b>22</b> |
| 一、估价委托书复印件             |           |
| 二、估价对象权属证明复印件          |           |
| 三、房地产估价机构营业执照复印件       |           |
| 四、房地产估价机构资质证书复印件       |           |
| 五、注册房地产估价师注册证书复印件      |           |

## 估价师声明

Declaration of Appraisers

### 我们郑重声明：

一、我们在本估价报告中陈述的事实是真实的和准确的，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、本估价报告中的分析、意见和结论是我们自己独立、客观、公正的专业分析、意见和结论，但受到本估价报告中已说明的假设和限制条件的限制。

三、我们与本估价报告中的估价对象没有现实或潜在的利益，也与估价委托人及估价利害关系人没有利害关系。

四、我们对估价报告中的估价对象、估价委托人及估价利害关系人没有偏见。

五、我们依照中华人民共和国国家标准《房地产估价规范》【GB/T 50291-2015】、《房地产估价基本术语标准》【GB/T 50899-2013】进行分析，形成意见和结论，撰写本估价报告。

六、注册房地产估价师葛婷婷已于 2025 年 4 月 11 日对估价报告中的估价对象进行了实地查勘，然而未使用专业检测仪器对其结构及设备进行检测。其建筑物及相关设备的质量情况最终应以有相关资质机构的鉴定结果为准。

七、没有外部专家和单位对本估价报告提供重要专业帮助。

八、参加本次估价的注册房地产估价师为：

| 姓名                      | 签名                                                                                   | 签名日期      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 葛婷婷<br>(注册号 3320200134) |  | 2025.4.16 |
| 林小欣<br>(注册号 3320090038) |  | 2025.4.16 |

## 估价假设和限制条件

Appraisal Assumptions and Restrictions

### 一、一般假设

应说明估价所依据的估价对象的权属、面积、用途等资料进行了检查，在无理由怀疑其合法性、真实性、准确性和完整性且未予以核实的情况下，对其合法、真实、准确和完整的合理假定；对房屋安全、环境污染等影响估价对象价值或价格的重大因素予以关注，在无理由怀疑估价对象存在安全隐患且无相应的专业机构进行鉴定、检测的情况下，对其安全的合理假定。

(一) 估价委托人未提供估价对象的《不动产权证书》等资料的复印件，注册房地产估价师至杭州市规划和自然资源局查档获取了《杭州市不动产登记信息查询记录》(编号：2025-bdcadminwangsm-003782、2025-bdcadminwangsm-003783)及《浙江省商品房买卖合同(预售)》(合同编号：2020330110YS0033077)权属证明材料及其记载的内容，并到现场对估价对象进行查勘，对其用途、建筑面积、土地面积进行大致核实，在无理由怀疑其合法性、真实性、准确性和完整性的情况下，假定估价委托人提供的资料与估价师查核的资料是合法、真实、准确、完整。

(二) 注册房地产估价师于 2025 年 4 月 11 日到估价对象现场进行查勘，并对房屋安全、环境污染等影响估价对象价值的重大因素给予了关注，但没有请相应的专业机构进行鉴定、检测，在无理由怀疑估价对象存在安全隐患、环境污染的情况下，假定估价对象能正常、安全、持续使用。

(三) 假设估价对象在价值时点的房地产市场为公开、平等、自愿的交易市场，即能满足以下条件：①交易双方自愿地进行交易；②交易双方处于利己动机进行交易；③交易双方精明、谨慎行事，并了解交易对象、知晓市场行情；④交易双方有较充裕的时间进行交易；⑤不存在买方因特殊兴趣而给予附加出价；⑥房地产交易符合国家法律规定；⑦期间房地产市场基本保持稳定。

(四) 本次估价结果未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其他不可抗力对估价结论的影响。以前述影响因素不存在为假设前提。

(五) 本报告估价结果没有考虑快速变现、税费转嫁等特殊的交易方式，以及可能发生的办理抵押登记、权利转移相关费用对估价对象房地产价值的影响，以前述影响因素不存在为假设前提。如上述条件发生变化，估价结果需做相应调整。

(六) 估价对象应包含有公共部位及水、电、消防等共用设施的管理权和使用权。



## 二、未定事项假设

应说明对估价所必需的尚未明确或不够明确的土地用途、容积率等事项所做的合理的、最可能的假定。

估价人员查档获取的《杭州市不动产登记信息查询记录》未载明估价对象建筑物的建成年份，根据估价人员的现场调查及了解，估价对象所在建筑物建成于 2021 年。本次估价以此为估价前提，如上述情况发生变化，则估价结果需作相应调整。

## 三、背离事实假设

应说明因估价目的的特殊需要、交易条件设定和约定，对估价对象状况所做的与估价对象的实际状况不一致的合理假定。

（一）根据估价人员查询的资料获知，估价对象已设定预告抵押他项权利，至价值时点，此项预告抵押他项权利尚未注销，根据估价目的，本次评估仍假设不存在预告抵押他项权利对估价结果的影响为前提，在此提请报告使用者注意。

（二）本次评估的估价对象已被预告查封，但鉴于估价目的，本次评估仍以假设估价对象不存在被预告查封为前提，假设估价对象产权明晰、手续齐全，可在公开市场上自由转让。

## 四、不相一致假设

应说明估价对象的实际用途、登记用途、规划用途等用途之间不一致，或不同权属证明上的权利人之间不一致，估价对象的名称或地址不一致等情况下，对估价依据的用途或权利人、名称、地址等的合理假定。

根据估价人员查档获取的《杭州市不动产登记信息查询记录》（编号：2025-bdcaadminwangsm-003782）记载，估价对象预告登记的预测建筑面积为 89.83 平方米，另根据估价人员查档获取的《杭州市不动产登记信息查询记录》（编号：2025-bdcaadminwangsm-003783）记载实测建筑面积为 89.68 平方米，本次评估以《杭州市不动产登记信息查询记录》（编号：2025-bdcaadminwangsm-003783）记载的实测建筑面积 89.68 平方米为准，如若与相关部门出具的《不动产权证书》登记的建筑面积不符，则估价结果作出相应的调整。

## 五、依据不足假设

应说明在估价委托人无法提供估价所必需的反映估价对象状况的资料及注册房地产估价师进行了尽职调查仍然难以取得该资料的情况下，缺少该资料及对相应的估价对象状况合理假定。

本次估价，不存在缺少必需的重要估价依据，故无依据不足假设。

## 六、估价报告使用限制

(一) 本估价报告仅供杭州市拱墅区人民法院确定财产处置参考价提供参考依据为目的而评估房地产市场价值, 本估价报告或估价结果的使用受估价目的的限制。如果擅自将估价报告用于其他目的而产生不良后果, 本估价机构及估价人员不承担任何相应责任。

(二) 未经本估价机构书面同意, 本报告的全部或任何一部分均不得向估价委托人、报告使用者、报告审查部门之外的单位和个人提供, 也不得以任何形式公开发表。

(三) 本报告必须完整使用方为有效, 对仅使用本报告中部分内容而导致可能的损失, 本估价机构不承担任何相应责任。

(四) 本次估价结果受价值时点的限制, 本估价报告使用期限为壹年, 自估价报告出具之日 2025 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日止。若报告使用期限内, 房地产市场、建筑市场或估价对象自身状况发生重大变化, 估价结果也需做相应调整或委托估价机构重新估价。

(五) 本次估价结果是指在价值时点房地产市场状况下、估价对象在现状利用条件下的房地产市场价值, 包括房屋所有权价值、国有土地使用权价值和与房屋有关的土建、安装、固定装修及与估价对象房地产不可分割的满足其合理功能需要的其他功能设施, 不包括室内其它可移动物品以及被执行人其他债权债务等。

## 七、特别提示

(一) 经估价人员对估价对象所在小区的物业管理公司(杭州安嘉物业管理有限公司)核实物业费相关情况, 根据该物业公司提供的物业费欠费情况说明, 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日物业费能耗费共计 574.01 元未缴纳, 物业费标准为: 1.68 元/月·平方米, 能耗费标准: 0.45 元/月·平方米, 详见附件; 据估价人员致电电力局、水务局, 工作人员口头告知至 2025 年 3 月 1 日水费未拖欠, 至 2025 年 4 月 1 日电费未拖欠; 估价对象是否存在拖欠宽带费等其他因物业使用而产生拖欠费用, 特提请报告使用方自行关注及核实, 本次估价结果未考虑上述费用对其市场价值的影响。

(二) 据估价人员至国家税务总局杭州市税务局第二税务分局了解到, 估价对象交易过程中应缴纳的各项税率具体见下表, 以下税率仅供参考, 具体金额以实际缴纳为准。至价值时点, 估价对象办理了预告登记尚未办理过户手续, 如需办理须缴纳相关税费(一次过户时须缴纳契税; 二次过户时须缴纳契税、增值税及附加、个人所得税), 以下税率仅供参考, 具体金额以实际缴纳为准。本次评估结果不包含估价对象交易过程中应缴纳的各项税费, 特提请报告使用方重点关注。

表 1 房地产交易过程中的税种和税率表

| 内容                | 税种                              | 缴纳标准                                                                                                           |                                 |                                  | 金额 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|
| 出让方应<br>负担的税<br>费 | 增值税及附加( 城市维护建设税、教育附加、地方教育附加 )   | 1、 未 满 2 年， 转 让 收 入 $\times$ 5.6%                                                                              |                                 |                                  | —— |
|                   |                                 | 2、 超 过 2 年 ( 含 )， 免 征                                                                                          |                                 |                                  |    |
|                   | 个人所得税                           | 1、 转 让 五 年 家 庭 唯 一 生 活 用 房 免 征 ；                                                                               |                                 |                                  | —— |
|                   |                                 | 2、 其 他 情 形 ， ( 转 让 收 入 - 房 屋 原 值 - 合 理 费 用 - 转 让 过 程 中 缴 纳 的 税 费 ) $\times$ 20%， 或 者 按 转 让 收 入 的 1%-3% 核 定 征 收 |                                 |                                  |    |
|                   | 土地增值税                           | 免 征                                                                                                            |                                 |                                  | —— |
| 印花税               | 免 征 ( 2008 年 11 月 1 日 前 0.05% ) |                                                                                                                |                                 | ——                               |    |
| 承受方应<br>负担的税<br>费 | 契税 ( 个 人 )                      | 转 让 收 入                                                                                                        | 家庭唯一住<br>房                      | 140 m <sup>2</sup> 及 以 下      1% | —— |
|                   |                                 |                                                                                                                |                                 | 140 m <sup>2</sup> 以 上      1.5% |    |
|                   |                                 |                                                                                                                | 家庭第二套<br>改善性住房                  | 140 m <sup>2</sup> 及 以 下      1% |    |
|                   |                                 |                                                                                                                |                                 | 140 m <sup>2</sup> 以 上      2%   |    |
|                   |                                 |                                                                                                                | 其 他                             | 3%                               |    |
|                   | 契 税 ( 单 位 )                     | 转 让 收 入                                                                                                        | 3%                              |                                  | —— |
|                   | 印 花 税 ( 个 人 )                   | 转 让 收 入                                                                                                        | 免 征 ( 2008 年 11 月 1 日 前 0.05% ) |                                  | —— |
|                   | 印 花 税 ( 单 位 )                   | 转 让 收 入                                                                                                        | 0.05%                           |                                  | —— |

注：增值税及附加说明：浙江省财政厅发布《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12 号第二条)提到，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。如果政府对税种、税率、费率等进行调整，则相关税费要重新计算。

(三) 于价值时点，由委托方工作人员陪同估价人员进入估价对象室内查勘，估价对象现为空置状态，特提请报告使用方注意。

(四) 本次评估结果仅为人民法院确定财产处置参考价服务，不是评估对象处置可实现的成交价格，也不是对评估对象处置成交价格的保证。

(五) 报告中数据全部采用电算化连续计算得出，由于在报告中计算的数据均按四舍五入取整，因此，可能出现个别等式左右不完全相等的情况，但不影响计算结果及最终评估结论的准确性。



## 估价结果报告

Summary Appraisal Report

### 一、估价委托人

名称：杭州市拱墅区人民法院

### 二、房地产估价机构

名称：浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司

住所：杭州市上城区建国南路 288 号第八层 803 室

法定代表人：倪静

资质等级：一级

资质证书编号：浙建房估证字[2016]002 号

资质证书有效期：2025 年 02 月 26 日至 2028 年 02 月 25 日

营业执照注册号（统一社会信用代码）：913301027544097501

联系人：葛女士

联系电话：( 0571 ) 8724 1931

### 三、估价目的

为杭州市拱墅区人民法院确定财产处置参考价提供参考依据而评估房地产市场价值。

### 四、估价对象

#### （一）估价对象范围

根据估价委托人提供的委托资料，纳入本次评估范围的估价对象为杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室住宅房地产，建筑面积为 89.68 平方米，包括房屋所有权价值、国有土地使用权价值和与房屋有关的土建、安装、固定装修及与估价对象房地产不可分割的满足其合理功能需要的其他功能设施，不包括室内其它可移动物品以及被执行人其他债权债务等。

#### （二）估价对象基本状况

##### 1、估价对象权益状况

根据《杭州市不动产登记信息查询记录》（编号：2025-bdcadminwangsm-003782、2025-bdcadminwangsm-003783）及《浙江省商品房买卖合同（预售）》（合同编号：2020330110YS0033077），估价对象不动产权益状况如下：

##### （1）不动产权益登记状况

表 2 不动产权益预告登记状况表

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 权证号 (证明号)                 | 浙 (2020) 余杭区不动产证明第 0048743 号    |
| 不动产坐落                     | 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室 |
| 用途                        | 住宅                              |
| 建筑面积 (m <sup>2</sup> )    | 89.83                           |
| 土地使用权面积 (m <sup>2</sup> ) | --                              |
| 使用期限                      | --                              |
| 限制信息                      | 不动产: 无查封, 无抵押, 有预告查封, 有预告抵押     |
| 宗地号                       | 330110109008GB00394             |
| 权利人                       | 俞君丽                             |
| 权利类型                      | 国有建设用地使用权                       |
| 权利性质                      | 出让                              |
| 共有情况                      | --                              |
| 登记日期                      | 2020 年 05 月 22 日                |
| 权利状态                      | 预告登记                            |
| 居住权状况                     | 无                               |
| 地役权状况                     | 无                               |
| 异议状况                      | 无                               |

表 3 不动产权益登记状况表

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 权证号 (证明号)                 | 浙 (2021) 杭州市不动产权 2027158 号         |
| 不动产坐落                     | 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室    |
| 用途                        | 城镇住宅用地/住宅                          |
| 建筑面积 (m <sup>2</sup> )    | 89.68                              |
| 土地使用权面积 (m <sup>2</sup> ) | 14.5                               |
| 使用期限                      | 2018 年 10 月 24 日至 2088 年 10 月 23 日 |
| 限制信息                      | 不动产: 无查封, 无抵押, 有预告查封, 有预告, 有预告抵押   |
| 宗地号                       | 330110109008GB00394                |
| 权利人                       | 杭州仁河置业有限公司                         |
| 权利类型                      | 国有建设用地使用权/房屋 (构筑物) 所有权             |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 权利性质  | 出让/市场化商品房                      |
| 共有情况  | 单独所有                           |
| 登记日期  | 2021 年 06 月 30 日               |
| 权利状态  | 现状                             |
| 附记    | 1、商品房；2、本宗地内未作分摊的土地使用权属全体业主共用。 |
| 抵押状况  | 无                              |
| 查封状况  | 无                              |
| 居住权状况 | 无                              |
| 地役权状况 | 无                              |
| 异议状况  | 无                              |

(2) 根据《浙江省商品房买卖合同(预售)》(合同编号: 2020330110YS0033077), 估价对象出卖人为杭州仁河置业有限公司, 买受人为俞君丽, 合同详细内容具体如下:

① 出卖人以出让方式取得坐落于仁和先进制造业基地和平路以南商住地块的建设用地使用权。该地块国有土地使用证号为浙(2018)余杭区不动产权第 0131821 号, 土地使用权面积为 72805.00 平方米。买受人购买的商品房所占用的土地用途为城镇住宅用地, 土地使用权终止日期为 2088 年 10 月 23 日。出卖人经批准, 在上述地块上建设的商品房项目核准名称为北成芳满庭, 建设工程规划许可证号为建字第 330115201809008, 施工许可证号为 330110201811230201;

② 该商品房已由杭州市余杭区住房和城乡建设局批准预售, 预售许可证号为余售许字(2020)第 00174 号;

③ 商品房基本情况:

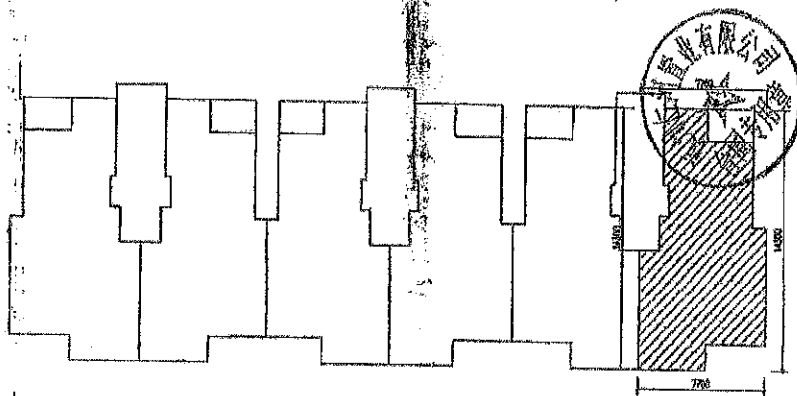
| 坐落                              | 规划用途 | 结构 | 层高(m)   | 地上层数 | 地下层数 | 预测建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 套内面积(m <sup>2</sup> ) | 分摊共有建筑面积(m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------|------|----|---------|------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室 | 住宅   | 框架 | 不低于 2.8 | 7    | 1    | 89.83                   | 74.73                 | 15.1                      |

④ 合同签订日期: 2020 年 5 月 8 日。

注: 至价值时点, 估价对象办理了预告登记, 尚未办理过户手续, 本次评估估价对象建筑面积以《杭州市不动产登记信息查询记录》(编号: 2025-bdcadminwangsm-003783)记载的实测建筑面积 89.68 平方米为准, 在此提请报告使用者关注。

### (3) 房地产分户图

1. 误差范围是指施工单位施工时存在的实际建筑物与图纸之间的差异，不适用于因第十六条设计变更引起的尺寸变化。
2. 本商品房发生尺寸误差情形的（含超过误差范围之情形），按照本合同第十四条约定的面积补差方式进行处理，不单独对某项尺寸误差进行处理。
3. “房屋分层分户图”仅对商品房墙体中心线以内部分的户型进行标示，除此之外的部分不属于双方之间的约定，不具效力。
4. “房屋分层分户图”仅为户型示意，未详尽标注或说明该商品房内外全部管线、设备及其他组成，该商品房的墙体厚度、框架柱尺寸、管线位置、设备位置等以该商品房实际交付时的现状为准。
5. “房屋分层分户图”标注的门窗大小、形式、落地高度及开启方式仅供参考，且部分门窗不可开启或不可移动，具体以实际交付为准。
6. “房屋分层分户图”未标注商品房外立面的建筑结构、装饰构造等、空调机位等，具体以实际交付为准。
7. “房屋分层分户图”未标注商品房部位沿窗处没有玻璃或墙体栏杆。
8. “房屋分层分户图”未标注商品分层与层之间凸出的外墙及檐板。



### (4) 他项权利设立情况

根据估价人员查询的资料获知，估价对象已设定预告抵押他项权利，至价值时点，此项预告抵押他项权利尚未注销，根据估价目的，本次评估仍假设不存在预告抵押他项权利对估价结果的影响为前提，在此提请报告使用者注意。

### (5) 其他特殊情况

根据估价人员查询获取的资料获知，至价值时点，估价对象居住权状况无、地役权状况无、异议状况无，已被预告查封，根据估价目的，故本次评估不考虑预告查封对估价对象市场价值的影响，在此提请报告使用者注意。

### 2、估价对象实物状况

#### (1) 建筑物实物状况

①建筑物状况：估价对象所在建筑物为北成芳满庭 15 幢，位于杭州市余杭区仁和街道和旺街与东风路交叉口东南侧，钢混结构，总层数 8 层(含地下 1 层)，建成年份 2021 年。建筑物外墙为防水涂料，整体保养较好。

②估价对象房屋状况：估价对象杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室，

建筑面积为 89.68 平方米，所在层次 5 层，所在单元平面布局为一梯两户，估价对象为南北朝向、东边套，现户型为三室二厅一厨二卫一阳台。估价对象现状装修为厅地面铺设地砖，室地面铺设地板，墙面为乳胶漆；厨房及卫生间地面铺设地砖，墙面贴瓷砖。室内采光较好、通风较好，水、电、宽带等线路设施齐全，整体设有中央空调，房屋总体使用与保养状况较好。

③估价对象利用现状：至价值时点，估价对象现处于空置状态。

## （2）土地实物状况

估价对象坐落于杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室，所在宗地东至河道，南至树东路，西至东风路，北至和旺街，地块呈较规则形状，水文地质条件较好，土壤无污染，环境质量较好，地质坚实，承载力适于建筑，地下水水质未发现污染，无不良地质现象。

估价对象分摊土地使用权面积 14.5 平方米，土地使用权人为俞君丽，用途为城镇住宅用地，权利性质为出让，使用期限至 2088 年 10 月 23 日。至价值时点，该宗地外达到“六通”（通上水、通下水、通电、通路、通讯、通气），宗地内达到“六通一平”（通上水、通下水、通电、通路、通讯、通气及场地平整）。

## （3）估价对象房屋现场照片



小区入口



建筑物外观





单元入口



入户门

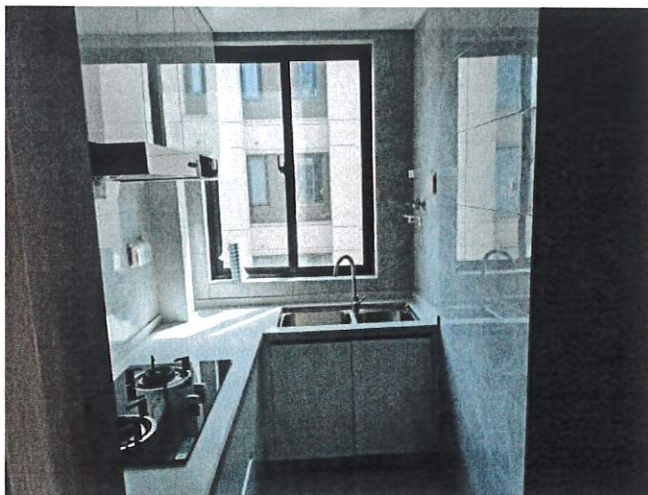


室内状况一

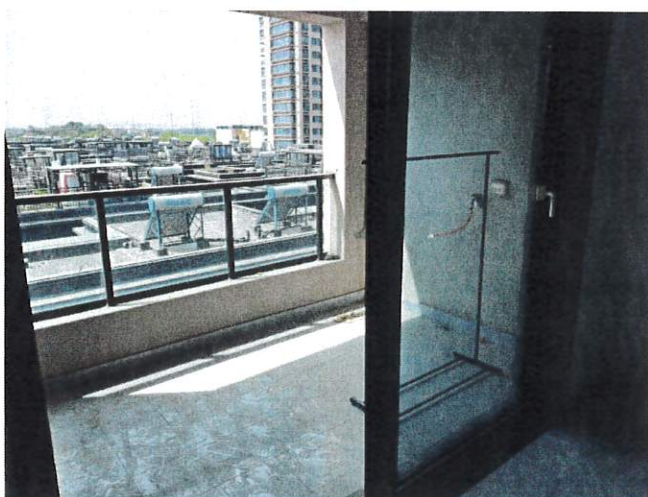


室内状况二





室内状况三



阳台



景观

### 3、区域状况描述与分析

区位状况主要包括位置状况、交通状况、环境状况、公共配套状况等，本次主要分析如表 4：

表 4 估价对象区域状况描述与分析

|          |      |                                         |
|----------|------|-----------------------------------------|
| 位置<br>状况 | 坐落   | 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室         |
|          | 方位   | 位于杭州市余杭区仁和街道和旺街与东风路交叉口东南侧               |
|          | 临路状况 | 所在宗地东至河道，南至树东路，西至东风路，北至和旺街              |
|          | 距离   | 估价对象位于杭州市余杭区，距杭州芳正广场购物中心直线距离约 1.5 公里    |
|          | 朝向   | 主体南北朝向                                  |
|          | 楼层   | 总层数 8 层（含地下 1 层），估价对象位于 5 层             |
| 交通<br>状况 | 道路   | 区域内有和旺街、东风路、仁良路等，道路通达度一般                |
|          | 公共交通 | 附近设“东风路和旺街口”公交站，有 456M 路等公交通行，距 10 号线“仁 |



|        |        |                                                                                               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | 和”站（在建中）直线距离约 800 米，公共交通便捷度一般。                                                                |
|        | 交通管制   | 无交通管制                                                                                         |
|        | 停车便利度  | 小区设有地下停车位，停车便利度较好                                                                             |
| 环境状况   | 自然环境   | 自然环境一般                                                                                        |
|        | 人文环境   | 人文环境一般                                                                                        |
| 公共配套状况 | 基础设施   | 宗地外“六通”，已完成开发建设                                                                               |
|        | 公共服务设施 | 周边有仁良花苑、美地兰庭、清合嘉园等住宅小区。附近有余杭区仁和第一幼儿园(东风园区)、杭州市余杭区东风小学、余杭农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、农贸市场等配套，公共服务设施一般 |
| 区位状况   |        | 估价对象位于杭州市余杭区仁和街道和旺街与东风路交叉口东南侧，居住氛围一般、公共交通便捷度一般，区位状况一般。                                        |



估价对象区域位置





周边道路一



周边道路二

## 五、价值时点

本次估价完成估价对象实地查勘为 2025 年 4 月 11 日，根据估价目的，价值时点确定为 2025 年 4 月 11 日。

## 六、价值类型

本报告的房地产价值是指估价对象在在房地产公开市场条件下形成的于价值时点 2025 年 4 月 11 日的市场价值。即：指估价对象经适当营销后，由熟悉情况、谨慎行事且不受强迫的交易双方，以公平交易方式在价值时点自愿进行交易的金额。

1、设定状态如下：涉案的估价对象权属清晰，不考虑设定的抵押权、附带相关拖欠的物业管理费用、宽带、水电燃气费以及其他债权债务等因素，能正常持续使用。

2、房地产公开市场价值是指在下列交易条件下最可能实现的价格：①交易双方是自愿地进行交易的——一个卖者并不是被迫将房地产卖给特定的买者，一个买者也不是被迫从特定的卖者那里购买房地产；②交易双方进行交易的目的是追求各自利益的最大化；③交易双方具有必要的专业知识并了解交易对象；④交易双方掌握必要的市场信息；⑤交易双方有较充裕的时间进行交易；⑥不存在买者因特殊兴趣偏好而给予附加出价，卖方不存在因某种压力或特殊紧急情况而大幅降价出售。

3 本报告价格币种为人民币，单位元或万元。

## 七、估价原则

本次估价时遵循以下原则：

### （一）独立、客观、公正原则

要求站在中立的立场上，实事求是、公平正直地评估出对各方估价利害关系人均是公平合理的价值或价格的原则。

### **（二）合法原则**

要求估价结果是在依法判定的估价对象状况下的价值或价格的原则。

### **（三）价值时点原则**

要求估价结果是在根据估价目的确定的某一特定时间的价值或价格的原则。

### **（四）替代原则**

要求估价结果与估价对象的类似房地产在同等条件下的价值或价格偏差在合理范围内的原则。

### **（五）最高最佳利用原则**

遵循最高最佳利用原则，估价结果应为在估价对象最高最佳利用状况下的价值。估价对象的最高最佳利用状况，应包括最佳的用途、规模和档次，并按法律上允许、技术上可能、财务上可行、价值最大化的次序进行分析、筛选和判断确定。

## **八、估价依据**

### **（一）法律、法规和政策性文件**

- 1.《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过，自2021年1月1日起施行）；
- 2.《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正，自2020年1月1日起施行）；
- 3.《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正，自2020年1月1日起施行）；
- 4.《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自2016年12月1日起施行）；
- 5.《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》（法释[2018]15号）；
- 6.《关于发布〈浙江省房地产估价技术指引〉第1号的通知》（浙估协〔2016〕46号）；
- 7.《关于修订〈浙江省房地产司法评估指导意见（试行）〉的通知》（浙估协〔2021〕3号）；
- 8.浙江省高级人民法院实施《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》细则（浙高法

[2010]299 号)；

9. 关于印发《浙江省高级人民法院执行局关于规范不动产网络司法拍卖、变卖工作指引》的通知（浙高法执（2020）6 号）。

## （二）技术标准、规程、规范

1. 《房地产估价规范》（GB/T50291-2015）；
2. 《房地产估价基本术语标准》（GB/T50899-2013）。

## （三）估价委托人提供的资料

1. 《杭州市拱墅区人民法院委托书》（委托函号：（2025）浙 0105 执 1128 号）。

## （四）估价机构和估价人员掌握和搜集的有关资料

1. 估价人员查询获取的《杭州市不动产登记信息查询记录》（编号：2025-bdcadminwangsm-003782、2025-bdcadminwangsm-003783）、《浙江省商品房买卖合同（预售）》（合同编号：2020330110YS0033077），物业公司提供的物业费欠费情况说明；
2. 注册房地产估价师实地查勘资料和估价机构掌握的房地产相关资料；
3. 杭州市房地产市场信息及估价对象所在区域的房地产市场状况、同类房地产市场交易等数据资料；
4. 杭州市城市概况、规划、经济发展及自然、人文环境资料。

## 九、估价方法

根据《房地产估价规范》（GB/T 50291-2015），通行的估价方法有比较法、收益法、成本法、假设开发法等。估价方法的选择应根据当地房地产市场发育情况并结合估价对象的具体特点及估价目的等，选择适当的估价方法。

### （一）估价方法适用性分析

估价人员在认真分析所掌握的资料，并对估价对象进行了实地查勘以及对周边房地产市场进行调查后，根据《房地产估价规范》（GB/T 50291-2015），遵照国家有关法律、法规、估价技术标准，经反复研究，最终选取比较法及收益法对估价对象进行评估，具体分析如表 5：

表 5 估价方法适用性分析

| 可选估价方法 | 估价方法定义 | 估价方法是否选择理由 | 是否选取 |
|--------|--------|------------|------|
|--------|--------|------------|------|



|       |                                                                                        |                                                                                               |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 比较法   | 选取一定数量的可比实例，将它们与估价对象进行比较，根据其间的差异对可比实例成交价格进行处理后得到估价对象价值或价格的方法                           | 估价对象用途为住宅，所在区域近期有类似住宅转让案例，具有一定可比性，故宜采用比较法进行评估                                                 | 选取  |
| 收益法   | 预测估价对象的未来收益，利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法                                    | 收益法适宜用于收益物业评估，即为有经济收益或有潜在经济收益的房地产，估价对象为住宅房地产，周边同类物业出租较多，易收集、了解租金水平，故宜采用收益法进行评估                | 选取  |
| 假设开发法 | 在估算开发完成后不动产正常交易价格的基础上，扣除建筑物建造费用和与建筑物建造买卖有关的专业费、前期费用、利息、利润、税收等费用后，以价格余额来确定估价对象价格的一种估价方法 | 假设开发法适用于具有投资开发或再开发潜力的房地产，估价对象为住宅房地产，属于产成品，就目前状态，处于最佳使用，不存在重新开发利用可能，也无需改造或改变用途，故不适合采用假设开发法进行估价 | 不选取 |
| 成本法   | 测算估价对象在价值时点的重置成本或重建成本和折旧，将重置成本或重建成本减去折旧得到估价对象价值或价格的方法                                  | 住宅房地产的价格大部分取决于效用，而非取决于其成本，故采用成本法可能会与市场产生偏差，一般成本法适用于新开发房产、工业房产估价，故不适合采用成本法进行估价                 | 不选取 |

## (二) 估价方法定义及基本公式

1、比较法，是选取一定数量的可比实例，将它们与估价对象进行比较，根据其间的差异对可比实例成交价格进行处理后得到估价对象价值或价格的方法。

运用比较法估价需要对可比实例的成交价格进行交易情况、市场状况、房地产状况三大方面的修正或调整，将可比实例的成交价格转变成估价对象的价值或价格。运用比较法求取估价对象的房地产价值，基本公式如下：

比较价值 = 可比实例成交价格 × 交易情况修正系数 × 市场状况调整系数 × 房地产状况调整系数

2、收益法，是预测估价对象未来的正常净收益，利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法。

## 十、估价结果

估价人员遵循各项估价原则，根据估价目的和国家有关房地产估价的规范、规定，按照估价程序，经过实地查勘与市场调查，并进行了分析、测算和判断，确定估价对象在满足全部假设和限制条件下于价值时点的市场价值（含固定装修）为：**211 万元，大写金额：贰佰壹拾壹**

万元整（币种：人民币，总价保留到万位）。

### 十一、注册房地产估价师

参加本次估价的注册房地产估价师为：

| 姓名                      | 签名                                                                                 | 签名日期      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 葛婷婷<br>(注册号 3320200134) |  | 2025.4.16 |
| 林小欣<br>(注册号 3320090038) |  | 2025.4.16 |

### 十二、实地查勘期

2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日。

### 十三、估价作业期

2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 16 日。

## 附件

### Appendix

- 一、 估价委托书复印件
- 二、 估价对象权属证明复印件
- 三、 物业公司提供的物业费欠费情况说明复印件
- 四、 房地产估价机构营业执照复印件
- 五、 房地产估价机构资质证书复印件
- 六、 注册房地产估价师注册证书复印件

# 杭州市拱墅区人民法院

## 委托书

(2025)浙 0105 执 1128 号

浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司：

我院在执行恒丰银行股份有限公司杭州分行与俞君丽金融借款合同纠纷一案中，需确定下列财产的处置参考价。依照《最高人民法院关于人民法院确定财产处置参考价若干问题的规定》第二条、第十四条、第十七条、第十九条规定，委托你机构对财产进行评估，请你机构在收到本委托书之日起三十日内出具评估报告。评估报告应当载明评估财产的基本情况、评估方法、评估标准、评估结果以及有效期等内容。不能在期限内完成评估的，应当在期限届满五日前申请延长期限，延期次数不超过两次，每次不超过十五日。

需评估的财产如下：

杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室。



评估电话：0571-56578890

姚法官：0571-88160786

邮寄地址：杭州市拱墅区舟山东路 118 号评估拍卖组



# 杭州市不动产登记信息查询记录

编号：2025-bdcadminwangsm-003782

依 杭州市拱墅区人民法院 申请查询坐落于 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭15幢1单元501室 的不动产登记信息，经查询杭州市不动产登记信息管理系统，结果如下：

|       |                         |                           |                    |                  |                          |      |                     |
|-------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|---------------------|
| 不动产坐落 |                         | 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭15幢1单元501室 |                    |                  |                          |      |                     |
| 用途    | 住宅                      | 建筑面积<br>(m²)              | 89.83              | 土地使用权<br>面积 (m²) |                          | 使用期限 | —                   |
| 限制信息  | 不动产:无查封,无抵押,有预告查封,有预告抵押 |                           |                    |                  |                          | 宗地号  | 330110109008GB00354 |
| 不动产状况 | 权利人                     | 俞君丽                       |                    |                  |                          |      |                     |
|       | 权证号<br>(证明号)            | 浙(2020)余杭区不动产证明第0048743号  |                    |                  |                          |      |                     |
|       | 权利类型                    | 国有建设用地使用权                 | 权利性质               |                  | 出让                       |      |                     |
|       | 共有情况                    | —                         | 登记日期               |                  | 2020年05月22日              |      |                     |
|       | 权利状态                    | 预告登记                      |                    |                  |                          |      |                     |
|       | 附记                      | —                         |                    |                  |                          |      |                     |
| 抵押状况  | 抵押权人                    | 恒丰银行股份有限公司杭州分行            | 登记证明号              |                  | 浙(2020)余杭区不动产证明第0048744号 |      |                     |
|       | 抵押方式                    | 一般抵押                      | 债权数额               |                  | 147万元                    |      |                     |
|       | 登记日期                    | 2020年05月22日               | 债务履行期限<br>(债权确定期间) |                  | 2020年05月11日起2050年05月11日止 |      |                     |
|       | 附记                      | —                         |                    |                  |                          |      |                     |
| 查封状况  | 查封文号                    | (2025)浙0105执1128号         |                    |                  |                          |      |                     |
|       | 查封期限                    | 2025年02月21日起2028年02月20日止  |                    |                  |                          |      |                     |
|       | 查封机关                    | 拱墅区人民法院                   |                    |                  |                          |      |                     |
| 居住权状况 | 无                       |                           |                    |                  |                          |      |                     |
| 地役权状况 | 无                       |                           |                    |                  |                          |      |                     |
| 异议状况  | 无                       |                           |                    |                  |                          |      |                     |

该记录依申请用于 案件调查 。

## 说明：

- 1、本查询记录范围为办理过登记的不动产登记信息(不含预售合同备案信息)，涵盖杭州市上城区、(拱墅区)、西湖区、钱塘区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区和淳安县、桐庐县、建德市。
- 2、本查询记录涉及到萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区、淳安县、桐庐县、建德市属地不动产查封的，请至属地进一步核实不动产信息。
- 3、申请人请当场核实以上身份信息和结果信息，如信息有误请及时告知工作人员，如隐瞒不报或提供虚假信息的，需自行承担法律责任。
- 申请人对以上查询中涉及国家秘密、个人隐私和商业秘密的信息负有保密义务，不得泄露给他人，也不得不正当使用。

# 杭州市不动产登记信息查询记录

编号: 2025-bdcadminwangsm-003783

依 杭州市拱墅区人民法院 申请查询坐落于 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭15幢1单元501室 的不动产登记信息, 经查询杭州市不动产登记信息管理系统, 结果如下:

|       |                             |                                 |       |             |      |             |                         |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|-------|-------------|------|-------------|-------------------------|
| 不动产坐落 |                             | 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭15幢1单元501室       |       |             |      |             |                         |
| 用途    | 城镇住宅用地/住宅                   | 建筑面积(m²)                        | 89.68 | 土地使用权面积(m²) | 14.5 | 使用期限        | 2018年10月24日至2088年10月23日 |
| 限制信息  | 不动产:无查封,无抵押,有预告查封,有预告,有预告抵押 |                                 |       |             |      | 宗地号         | 330110109008GB00394     |
| 不动产状况 | 权利人                         | 杭州仁河置业有限公司                      |       |             |      |             |                         |
|       | 权证号(证明号)                    | 浙(2021)杭州市不动产权第2027158号         |       |             |      |             |                         |
|       | 权利类型                        | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权            |       | 权利性质        |      | 出让/市场化商品房   |                         |
|       | 共有情况                        | 单独所有                            |       | 登记日期        |      | 2021年06月30日 |                         |
|       | 权利状态                        | 现状                              |       |             |      |             |                         |
|       | 附记                          | 1、商品房; 2、本宗地内未作分摊的土地使用权属全体业主共用。 |       |             |      |             |                         |
| 抵押状况  | 无                           |                                 |       |             |      |             |                         |
| 查封状况  | 无                           |                                 |       |             |      |             |                         |
| 居住权状况 | 无                           |                                 |       |             |      |             |                         |
| 地役权状况 | 无                           |                                 |       |             |      |             |                         |
| 异议状况  | 无                           |                                 |       |             |      |             |                         |

该记录依申请用于 案件调查。

## 说明:

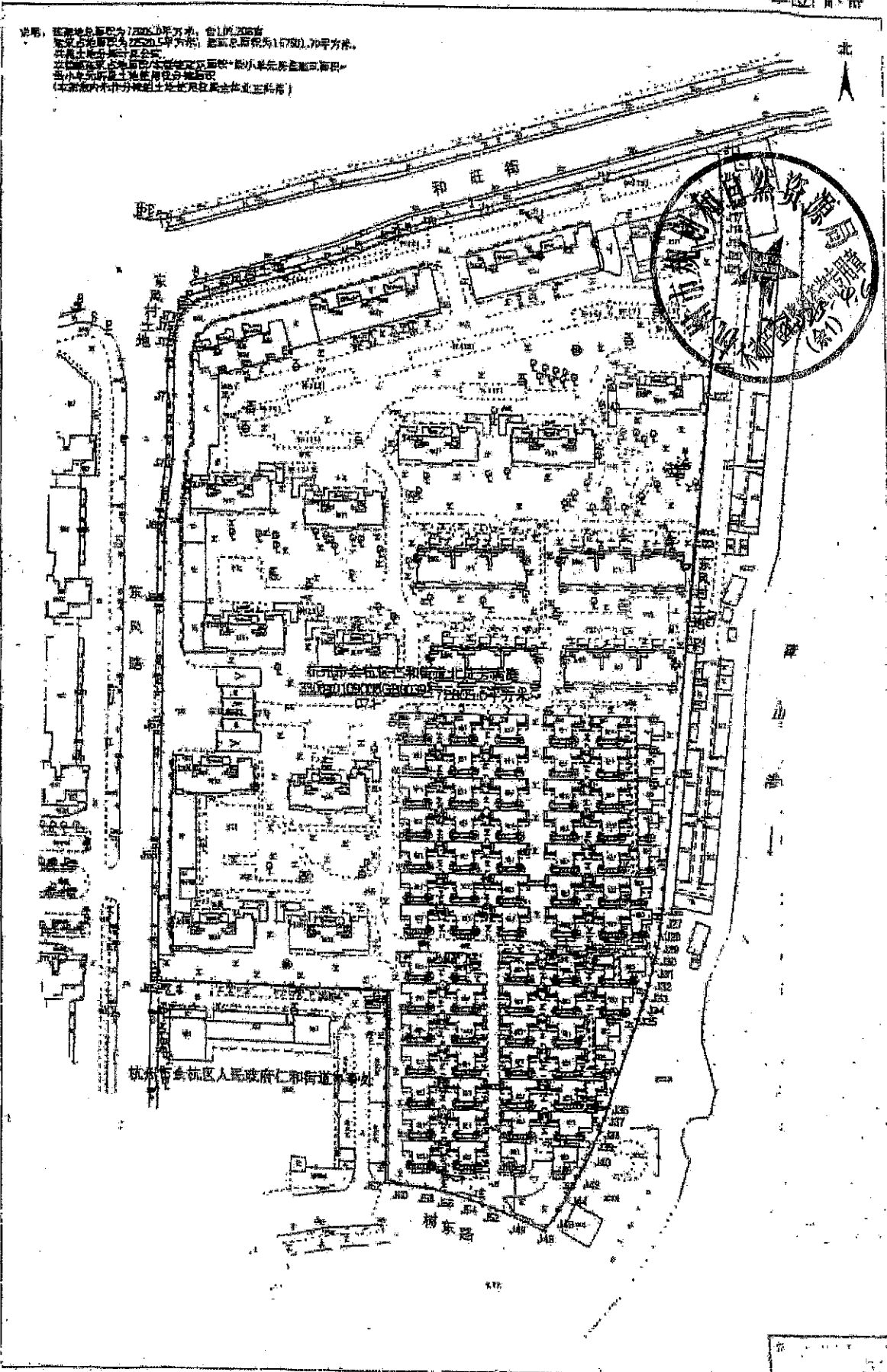
- 1、本查询记录范围为办理过登记的不动产登记信息(不含预售合同备案信息), 涵盖杭州上城区、拱墅区、西湖区、钱塘区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区和淳安县、桐庐县、建德市。(余1)
- 2、本查询记录涉及到萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区、淳安县、桐庐县、建德市属地不动产查封的, 请至属地进一步核实不动产信息。
- 3、申请人请当场核实以上身份信息和结果信息, 如信息有误请及时告知工作人员, 如隐瞒不报或提供虚假信息的, 需自行承担法律责任。
- 4、申请人对以上查询中涉及国家秘密、个人隐私和商业秘密的信息负有保密义务, 不得泄露给他人, 也不得不正当使用。

宗地图

所在图幅号: 101.D-71.0、101.D-72.0

单位: 米

说明: 该宗地总面积为7200.0平方米, 合105亩。  
 宗地内总建筑面积为2250.5平方米, 容积率1.5750, 70年产权。  
 宗地内土地用途: 居住用地。  
 宗地内土地用途: 居住用地。  
 (本宗地内未作详细土地用途规划, 仅供参考)



杭州经纬测绘有限公司

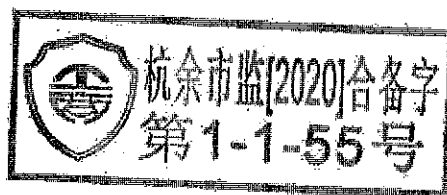
2021年03月测绘宗地界址点  
 制图日期: 2021年6月4日  
 审核日期: 2021年6月4日

1:1500

制图者: 张华  
 审核者: 董磊



合同编号: 2020330110Y80033077



## 浙江省商品房买卖合同（预售）

出卖人: 杭州仁河置业有限公司

买受人: 俞君丽



浙江省住房和城乡建设厅

浙江省工商行政管理局

二〇一八年一月





## 目 录

说明

专业术语解释

第一章 合同当事人

第二章 商品房基本状况

第三章 商品房价款

第四章 商品房交付条件与交付手续

第五章 面积差异处理方式

第六章 规划设计变更

第七章 商品房质量及保修责任

第八章 合同备案、房屋交易、不动产登记

第九章 前期物业管理

第十章 其他事项



## 说明

- 1.1 本合同文本为示范文本，由浙江省住房和城乡建设厅、浙江省工商行政管理局在国家版（2014年，GF-2014-0171）的基础上根据省实际情况共同研究制定。各地可在有关法律法规、规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。
- 1.2 签订本合同前，出卖人应当向买受人出示《商品房预售许可证》及其他有关证书和证明文件。
- 1.3 出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务。买受人应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在的市场风险和交易风险。
- 1.4 本合同文本【】中选择内容、空格部位填写内容及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
- 1.5 出卖人与买受人可以针对本合同文本中没有约定或者约定不明确的内容，根据所售项目的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可以另行签订补充协议。
- 1.6 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。



## 专业术语解释

- 1商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的取得《商品房预售许可证》的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或房价款的行为。
- 2法定代理人：是指依照法律规定直接取得代理权的人。
- 3套内建筑面积：是指成套房屋的套内建筑面积，由套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成。
- 4房屋的建筑面积：是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20M以上（含2.20M）的永久性建筑。
- 5不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
- 6民用建筑节能：是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。民用建筑是指居住建筑；国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑（包括工业用地范围内用于办公、生活服务等用途的建筑）。
- 7房屋交易手续：是指房屋交易双方依法持相关证明材料到主管部门进行交易确认、领取交易告知单的过程。
- 8不动产登记：是指不动产登记机构依法将房屋、土地等不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
- 9分割拆零销售：是指房地产开发企业将成套的商品住宅或者主管部门规定的最小不可分割单元的其他商品房分割为数部分分别出售给买受人的销售方式。
- 10返本销售：是指房地产开发企业以定期向买受人返还购房款的方式销售商品房的行为。
- 11售后包租：是指房地产开发企业以在一定期限内承租或者代为出租买受人所购该企业商品房的方式销售商品房的行为。
- 12全装修住宅：在住宅交付使用前，户内所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，给水排水、燃气、通风与空调、照明供电以及智能化等系统基本安装到位，厨房、卫生间等基本设施配置完备，满足基本使用功能的住宅。



## 浙江省商品房买卖合同

### (预售)

出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规的规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。

### 第一章 合同当事人

出卖人：杭州仁河置业有限公司

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路9号5幢3楼305室

邮政编码：无 电子邮箱：无

统一社会信用代码：91330110MA2CCQ5503

企业资质证书号：余房开字178号

法定代表人：曹映杭 联系电话：15067607109

委托代理人：无 联系电话：无

委托销售经纪机构：无

通讯地址：无

邮政编码：无

经纪机构统一社会信用代码：无

法定代表人：无 联系电话：无

买受人：俞君丽

【无】：俞君丽

【国籍】：中国

证件类型：【身份证】，证号：330108199401280220

出生日期：1994年1月28日，性别：女

通讯地址：杭州市滨江区迎春小区30-2-501室

邮政编码：无 联系电话：无

【委托代理人】：无

【国籍】：无

证件类型：【无】，证号：无

出生日期：无年无月无日，性别：无

通讯地址：无

邮政编码：无 联系电话：无

### 第二章 商品房基本状况

#### 第一条 商品房性质

该商品房为【√全装修住宅】【×其他类型商品房】。





## 第二条 项目建设依据

1. 出卖人以【☒出让】【☐划拨】【☐无】方式取得坐落于 仁和先进制造业基地和平路以南商住 地块的建设用地使用权。该地块【☒国有土地使用证号】【☐无】为 浙(2018)余杭区不动产权第0131821号，土地使用权面积为 72805.00 平方米。买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所占用的土地用途为 城镇住宅用地，土地使用权终止日期为 2088年10月23日。

2. 出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为 北成芳满庭，建设工程规划许可证号为 建字第330115201809008号，施工许可证号为 330110201811230201。

3. 全装修住宅对装修部分单独领取施工许可证的，装修部分的施工许可证号为 330110201811230201。

## 第三条 预售依据

该商品房已由 杭州市余杭区住房与城乡建设局 批准预售，预售许可证号为 余售许字(2020)第00174号。

## 第四条 商品房基本情况

1. 该商品房的规划用途为【☒住宅】【☐办公】【☐商业】【☐无】。

2. 该商品房所在建筑物的主体结构为 框架，建筑总层数为 8 层，其中地上 7 层，地下 1 层。

3. 该商品房为第二条规定项目中的 杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭15幢1单元501室。房屋竣工后，如房号发生改变，不影响该商品房的特定位置。该商品房的平面图见附件一。

4. 该商品房的房产测绘机构为 杭州余杭临平同创房产测绘有限公司，资质证书号：西测资字8322023，其预测建筑面积共 89.83 平方米，其中套内建筑面积 74.73 平方米，分摊共有建筑面积 15.1 平方米。该商品房共用部位见附件二。

该商品房层高为 不低于2.8 米，有 见附件一 个阳台，其中 见附件一 个阳台为封闭式，见附件一 个阳台为非封闭式。阳台是否封闭以城乡规划主管部门审定的建设工程设计方案为准。

5. 该商品房的施工图设计文件审查机构为 浙江瑞丰建设工程施工图审查中心，施工图设计文件审查合格证书编号：RF2018FJ0075，绿色建筑等级为【☒一星】【☐二星】【☐三星】【☐无】。

6. 有出售（或赠送、出租）车位、车库或者停车设施的，有关该物业买卖、赠予、租赁合同事项，双方另行约定于附件十一。

7. 有出售（或赠送、出租）储藏室、绿地或其他物业的，有关该物业买卖、赠予、租赁合同事项，双方另行约定于附件十二。

## 第五条 抵押情况

与该商品房有关的抵押情况为【☒抵押】【☐未抵押】。

抵押类型：土地使用权抵押，抵押人：杭州仁河置业有限公司，

抵押权人：华澳国际信托有限公司，抵押登记机构：杭州市规划和自然资源局，  
源局



抵押登记日期: 2019年4月17日, 债务履行期限: 2019年4月17日至  
2022年4月16日。

抵押类型: 无, 抵押人: 无,  
抵押权人: 无, 抵押登记机构: 无,  
抵押登记日期: 无, 债务履行期限: 无。

抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定见附件三。

#### 第六条 房屋权利状况承诺

1. 出卖人对该商品房享有合法权利;
2. 该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人;
3. 该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况;
4. 无;
5. 无。

如该商品房权利状况与上述情况不符, 导致本合同不能在房产管理部门办理合同备案、房屋交易确认以及不能在不动产登记部门办理不动产登记的, 买受人有权解除合同。买受人解除合同的, 应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分), 并自买受人付款之日起, 按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 % (不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率) 计算给付利息。给买受人造成损失的, 由出卖人支付 【×已付房价款一倍】 【√买受人全部损失】 的赔偿金。

### 第三章 商品房价款

#### 第七条 计价方式与价款

(一) 出卖人与买受人按照下列第 2 种方式计算该商品房价款:

1. 按照套内建筑面积计算, 该商品房单价为每平方米 人民币 (币种) 无 元, 总价款为 无 (币种) 无 元 (大写 无)。
2. 按照建筑面积计算, 该商品房单价为每平方米 人民币 (币种) 23450.00 元, 总价款为 人民币 (币种) 2106514 元 (大写 贰佰壹拾万陆仟伍佰壹拾肆元)。
3. 按照套计算, 该商品房总价款为 人民币 (币种) 无 元 (大写 无)。
4. 按照 无 计算, 该商品房总价款为 无 (币种) 无 元 (大写 无)。

(二) 出卖人与买受人按照下列第 1 种方式说明商品房价款内容。

1. 总价形式。总价款为 人民币 (币种) 2106514 元 (大写 贰佰壹拾万陆仟伍佰壹拾肆元)。
2. 分价形式。总价款为 人民币 (币种) 无 元 (大写 无), 其中装修部分价款为 人民币 (币种) 无 元 (大写 无)。

#### 第八条 付款方式及期限

(一) 签订本合同前, 买受人已向出卖人支付定金 人民币 (币种) 200000 元 (大写 贰拾万元), 该定金于 【[√] 本合同签订】 【[×] 交付首期房价款】 【[×] 无】 时 【[√] 抵作商品房价款】



【×退还买受人】

(二) 买受人采取下列第 3 种付款方式:

1. 一次性付款。买受人应当在 无 年 无 月 无 日前支付该商品房全部价款。

2. 分期付款。买受人应当在 无 年 无 月 无 日前分 无 期支付该商品房全部价款, 首期房价款 无 (币种) 无 元 (大写 无), 应当于 无 年 无 月 无 日前支付。

无

3. 贷款方式付款: 【[×] 公积金贷款】 【[√] 商业贷款】 【[×] 组合贷款】。买受人应当于 2020 年 05 月 08 日前支付首期房价款 人民币 (币种) 636514 元 (大写 陆拾叁万陆仟伍佰壹拾肆元)。剩余房款 人民币 (币种) 1470000 元 (大写 壹佰肆拾柒万元) 由买受人申请贷款支付。买受人应当于 2020 年 05 月 08 日前向贷款机构提交贷款申请材料, 办理贷款审批手续。

2020 年 06 月 22 日前贷款没有发放或者发放的贷款不足以支付剩余房款的, 按照下列约定处理:

买受人同意在前述期限届满后30日内自筹资金付清剩余房款, 若买受人未按要求期限内以其他方式付清相应房款的, 则视为买受人逾期付款, 并按本合同第九条的约定处理。

4. 其他方式:

(三) 出售该商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户, 用于本工程建设。

该商品房的预售资金监管机构为 温州银行股份有限公司杭州余杭支行, 预售资金监管账户名称为 杭州仁河置业有限公司北成芳湖庭15幢预售资金监管专户, 账号为 903030120190010003。

该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件四。

**第九条 逾期付款责任**

除不可抗力外, 买受人未按照约定时间付款的, 双方同意按照下列第 **【×】【×1】【√2】** 种方式处理:

1. 按照逾期时间, 分别处理 ( (1) 和 (2) 不作累加)。

(1) 逾期在 90 日之内, 买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之 二 的违约金。

(2) 逾期超过 90 日 (该期限应当与本条第 (1) 项中的期限相同) 后, 出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的, 应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起 15 日内按照累计应付款的 1 % 向出卖人支付违约金, 同时, 出卖人退还买受人已付全部房款 (含已付贷款部分)。

出卖人不解除合同的, 买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之 二 (该比率不低于第 (1) 项中的比率) 的违约金。

本条所称逾期应付款是指依照第八条及附件四约定的到期应付款与该期实际已付款的差额; 采取分期付款的, 按照相应的分期应付款与该期的



实际已付款的差额确定。

2.

按照逾期时间,按上述第1款的约定分别处理( (1)和(2)不作累加),若出卖人同意合同继续履行的,在商品房交付前,买受人应向出卖人足额付清违约金。

#### 第四章 商品房交付条件与交付手续

##### 第十条 商品房交付条件

该商品房交付时应当符合下列第1、2、X、X项所列条件:

1. 该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件;
2. 该商品房已取得房屋实测测绘报告;

3.

X

4.

X

该商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。全装修住宅还应当符合下列第5、X、X项所列条件:

5. 该商品房已取得第三方专业检测机构出具的住宅分户空气质量检测合格报告;

6.

X

7.

X

##### 第十一条 商品房相关设施设备交付条件

###### (一) 基础设施设备

1. 供水、排水:交付时供水、排水配套设施齐全,并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的,供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准, 未尽事宜按本合同附件五约定执行。

2. 供电:交付时纳入城市供电网络并正式供电, 未尽事宜按本合同附件五约定执行;

3. 燃气: **【☒】**住宅商品房交付时完成室内燃气管道的敷设,并与城市燃气管网连接,保证燃气供应, 未尽事宜按本合同附件五约定执行 **【☐非住宅商品房 无】;**

**【☐非住宅商品房 无】;**

4. 电话通信:交付时线路敷设到户;

5. 有线电视:交付时线路敷设到户;

6. 宽带网络:交付时线路敷设到户;

7. 供暖: X;

8. X;

以上第1、2、无、无项由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用;第3、4、5、6、X、X项需要买受人自行办理开通手续。

如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件,双方同意按照下列第 **【X】** **【√1】** **【X2】** 种方式处理:



(1) 以上设施中第1、2、3、X、X项在约定交付日未达到交付条件的，出卖人按照本合同第十三条的约定承担逾期交付责任。

第4项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付 50 元的违约金；第5项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付 50 元的违约金；第6项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付 50 元的违约金。第 X 项未按时达到交付使用条件的，出卖人按日向买受人支付 X 元的违约金。出卖人采取措施保证相关设施于约定交付日后 90 日之内达到交付使用条件。

(2)

五

(二) 公共服务及其他配套设施 (以建设工程规划许可为准)

1. 小区内绿地率: 2021年6月30日达到绿化验收条件;
2. 小区内非市政道路: 2021年6月30日达到建设工程竣工验收条件;
3. 规划的车位、车库: 2021年6月30日达到建设工程规划验收条件;
4. 物业服务用房: 2021年6月30日达到建设工程规划验收条件;
5. 医疗卫生机构: X年X月X日达到X;
6. 幼儿园: X年X月X日达到X;
7. 学校: X年X月X日达到X;
8. X;
9. X。

以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：

1. 小区内绿地率未达到上述约定条件的，不影响该商品房按第十二条约定的交付时间交付，出卖人应于30日内予以整改，整改期间，每日按全部房价款的万分之一支付违约金。
2. 小区内非市政道路未达到上述约定条件的，不影响该商品房按第十二条约定的交付时间交付，出卖人应于30日内予以整改，整改期间，每日按全部房价款的万分之一支付违约金。
3. 规划的车位、车库未达到上述约定条件的，不影响该商品房按第十二条约定的交付时间交付，出卖人应于30日内予以整改，整改期间，每日按全部房价款的万分之一支付违约金。
4. 物业服务用房未达到上述约定条件的，不影响该商品房按第十二条约定的交付时间交付，出卖人应于30日内予以整改，整改期间，每日按全部房价款的万分之一支付违约金。
5. 其他设施未达到上述约定条件的，不影响该商品房按第十二条约定的交付时间交付，出卖人应于30日内予以整改，整改期间，每日按全部房价款的万分之一支付违约金。

(三) 关于本项目内相关设施设备的具体约定见附件五。

(四) 全装修住宅内的装修和设备还应约定以下内容：

1. 厨房交付时可以正常使用，X。
2. 卫生间交付时可以正常使用，X。





3. X。

4. X。

以上内容中第1、2项在约定交付日未达到交付条件的,出卖人按照本合同第十三条的约定承担逾期交付责任。

第 X 项未按时达到交付使用条件的,出卖人按日向买受人支付 X 元的违约金;出卖人采取措施保证相关设施于约定交付日后 X 日之内达到交付使用条件。

## 第十二条 交付时间和手续

(一) 出卖人应当在 2021年06月30日 前向买受人交付该商品房。

(二) 该商品房达到第十条、第十一条约定的交付条件后,出卖人应当在交付日期届满前 10 日(不少于10日)将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的,以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间,以该商品房所在地为办理交付手续的地点。

如遇到下列特殊原因,出卖人可据实予以延期,不视为出卖人逾期交付:

(1) 遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起并具备通知条件后30日内告知买受人的。不可抗力及免责事由的范围包括下列情况:台风、地震、洪灾等自然灾害,战争、动乱、大规模流行性疾病等社会异常事件。

(2) 政府行政主管部门实施的具体行政行为,导致开发建设期延长的,出卖人可据实予以延期,出卖人导致的除外。

(3) 交房期限届满,买受人贷款款项未划付到出卖人指定账户,或买受人应支付给出卖人的购房款未付清的,出卖人有权拒绝向买受人交房,交付日期相应顺延至前述情形消除后15个工作日内,届时出卖人不再另行通知买受人,顺延期限不视为交付逾期。

2、本条约定的日期为最后交付日期,商品房在该日期之前达到合同约定的交付条件的,出卖人有权书面通知买受人交房,买受人应在出卖人寄发的《交付通知书》中规定的领房时间内前往办理领房手续。出卖人按照买受人提供的通讯地址发送以上书面通知后3日内即视为已送达买受人,在上述情形下,若买受人未收到通知的,不适用本条关于买受人未收到交付通知书以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续时间的约定。

买受人未收到交付通知书的,也未在合同约定的交付日期到商品房所在地办理查验房屋等交付手续的,自合同约定的交付期满次日起,视为出卖人按时交付。房屋毁损、灭失的风险,自交付或视为交付之日起由买受人承担。除非因出卖人在合同约定的交付日期仍没有达到交付条件的情况之外。

交付该商品房时,出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全,不能满足第十条约定条件的,买受人有权拒绝接收,由此产生的逾期交付责任由出卖人承担,并按照第十三条处理。

## (三) 查验房屋

1. 办理交付手续前,买受人有权对该商品房进行查验,出卖人不得以缴纳相关税费(住宅专项维修资金除外)或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。



2. 买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构外的其他质量问题的, 由出卖人按照有关工程 and 产品质量规范、标准自查验次日起 30 日内负责修复, 并承担修复费用, 修复后再行交付。

- (1) 屋面、墙面、地面渗漏或开裂等;
- (2) 管道堵塞;
- (3) 门窗翘裂、五金件损坏;
- (4) 灯具、电器等电气设备不能正常使用;
- (5) 吊顶开裂;
- (6) 瓷砖剥落开裂;
- (7) 墙面剥落、开裂;
- (8) 地砖、地板起翘、开裂;
- (9) X。

3. 查验该商品房后, 双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因导致该商品房未能按期交付的, 双方同意按照以下方式处理:

(1) 买受人未在《交付通知书》中规定的交付期限届满日(或未书面通知时未在本合同约定的交付日期届满之日)办理房屋验收交接手续的, 则自《交付通知书》规定的领房起始日之次日起, 买受人所购房屋及其装饰设备的毁损、灭失的风险责任等均由买受人承担;

(2) 买受人购买的商品房, 包括室内装饰设备等保修时间从《交付通知书》规定的交付起始日之次日起(如未书面通知时以本合同约定的交付日期届满日之次日起)开始计算。买受人应自该日起承担室内装饰设备等的保养维护工作及使用能耗费用; (3) 买卖双方进行交接时, 出卖人明确告知买受人交付的商品房尚未达到本合同约定的交付条件, 买受人仍愿意接收该商品房的, 视为双方对房屋交付条件的变更。

### 第十三条 逾期交付责任

除不可抗力外, 出卖人未按照第十二条约定的时间将该商品房交付买受人的, 双方同意按照下列第 **【X】** **【X1】** **【X2】** 种方式处理:

1. 按照逾期时间, 分别处理 ( (1) 和 (2) 不作累加 )。

(1) 逾期在 90 日之内 (该期限应当不多于第九条第1 (1) 项中的期限), 自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止, 出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之 二 的违约金 (该违约金比率应当不低于第九条第1 (1) 项中的比率)。

(2) 逾期超过 90 日 (该期限应当与本条第 (1) 项中的期限相同) 后, 买受人有权解除合同。买受人解除合同的, 应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款 (含已付贷款部分), 并自买受人付款之日起, 按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 % (不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率) 计算给付利息; 同时, 出卖人按照全部房价款的 1 % 向买受人支付违约金。

买受人要求继续履行合同的, 合同继续履行, 出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之 二 (该比率应当不低于本条第1 (1) 项中的比率) 的违约金。



2.

按照逾期时间,按上述第1款的约定处理( (1)和(2)不作累加),但本合同及补充协议中有特别约定的按特别约定执行。如遇到本合同第十二条(二)项规定的情形,则出卖人不承担违约责任。

## 第五章 面积差异处理方式

### 第十四条 面积差异处理

该商品房交付时,出卖人应当向买受人出示房屋测绘报告,并向买受人提供该商品房的面积实测数据(以下简称实测面积)。实测面积与第四条载明的预测面积发生误差的,双方同意按照第【×】【×1】【√2】【×3】【×4】种方式处理。

1. 根据第七条按照套内建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:

(1) 套内建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

(2) 套内建筑面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权解除合同。

买受人解除合同的,应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分),并自买受人付款之日起,按照 $\times\%$ (不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。

买受人选择不解除合同的,实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时,套内建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时,套内建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

$$\text{套内建筑面积误差比} = \frac{\text{实测套内建筑面积} - \text{预测套内建筑面积}}{\text{预测套内建筑面积}} \times 100\%$$

2. 根据第七条按照建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:

(1) 建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内(含3%)的,根据实测建筑面积结算房价款;

(2) 建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超出3%时,买受人有权解除合同。

买受人解除合同的,应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分),并自买受人付款之日起,按照 $\times\%$ (不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。

买受人选择不解除合同的,实测建筑面积大于预测建筑面积时,建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足,超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人所有。实测建筑面积小于预测建筑面积时,建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返



还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

$$\text{建筑面积误差比} = \frac{\text{实测建筑面积} - \text{预测建筑面积}}{\text{预测建筑面积}} \times 100\%$$

(3) 因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

3. 根据第七条按照套计价的，出卖人承诺在房屋平面图中标明详细尺寸，并约定误差范围（若未约定误差范围，则视为双方约定误差范围为零误差）。该商品房交付时，套型与设计图纸不一致或者相关尺寸超出约定的误差范围，双方约定如下：

X

4. 双方自行约定：

X

## 第六章 规划设计变更

### 第十五条 规划变更

(一) 出卖人应当按照城乡规划主管部门核发的建设工程规划许可证许可的内容建设商品房，不得擅自变更。双方签订合同后，涉及该商品房规划用途、面积、容积率、绿地率、基础设施、公共服务及其他配套设施等规划许可内容经城乡规划主管部门批准变更的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。

(二) 买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

(三) 买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 %（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的 1 %向买受人支付违约金。买受人不解除合同的，有权要求出卖人赔偿由此造成的损失，双方约定如下：

X

### 第十六条 设计变更

(一) 双方签订合同后，出卖人按照法定程序变更建筑工程的施工图设计文件，涉及下列可能影响买受人所购商品房质量或使用功能情形的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。

1. 该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；
2. 供热、采暖方式；
3. 【上述第2点供热，采暖方式在本项目中不适用】；
4. X；
5. X。

全装修住宅双方签订合同后，出卖人按照法定程序变更室内装修工程的施工图设计文件，涉及下列可能影响买受人所购商品房质量或使用功能

情形的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。

1. 商品房使用分区和设计功能发生改变；
2. 增加或减少室内楼梯的数量；
3. 主要使用空间层高降低超过10%；
4. X；
5. X。

(二) 买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

(三) 买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 %（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的 1 %向买受人支付违约金。

买受人不解除合同的，有权要求出卖人赔偿由此造成的损失，双方约定如下：

X

## 第七章 商品房质量及保修责任

### 第十七条 商品房质量

#### (一) 地基基础和主体结构

出卖人承诺该商品房地基基础和主体结构合格，并符合国家、地方及行业标准。

商品房交付使用时，买受人对该商品房地基基础和主体结构质量提出异议的，出卖人应当予以说明；买受人认为该商品房地基基础和主体结构不合格的，双方委托进行质量检测。经检测合格的，因此发生的检测费用由买受人承担。经检测不合格的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 %（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人支付【☒】已付房价款百分之 二】【☐】买受人全部损失】的赔偿金。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，

出卖人承担修复责任，相关费用由出卖人承担，在维修期内出卖人按本合同第十三条的相关约定承担违约金。

#### (二) 其他质量问题

该商品房质量应符合有关工程质量规范、国家、地方、行业标准和施工图设计文件的要求。发现除地基基础和主体结构外质量问题的，双方按照以下方式处理：

(1) 及时更换、修理；如给买受人造成损失的，还应当承担相应赔偿责任。





出卖人应在30日内进行更换、修理直至合格，维修期间按照每日50元向买受人支付违约金。

(2) 经过更换、修理，仍然严重影响正常使用的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 %（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

买受人不解除合同的，

出卖人负责继续更换、修理，继续更换、修理期间，出卖人按每日50元向买受人支付违约金。确实无法维修的，出卖人按照已付房价款的百分之二向买受人支付违约金。

### (三) 装饰装修及设备标准

该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装置、装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的、地方的强制性标准及双方约定的标准。涉及安装的还应符合国家的、地方的强制性标准及双方约定的标准。

不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第（1）、（2）、X 方式处理（可多选）：

(1) 及时更换、修理；

(2) 出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价；

(3) X；

(4) X。

具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件六。

### (四) 室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施

1. 该商品房室内空气质量符合【X】【√国家】【X地方】标准，标准名称：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，标准文号：GB50325。

该商品房为住宅的，建筑隔声情况符合【X】【√国家】【X地方】标准，标准名称：《民用建筑隔声设计规范》，标准文号：GB50118。

该商品房室内空气质量或建筑隔声情况经检测不符合标准，由出卖人负责整改，整改后仍不符合标准的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 %（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息。给买受人造成损失的，由出卖人承担相应赔偿责任。经检测不符合标准的，检测费用由出卖人承担，整改后再次检测发生的费用仍由出卖人承担。因整改导致该商品房逾期交付的，出卖人应当承担逾期交付责任。

2. 该商品房应当符合国家有关民用建筑节能强制性标准的要求。

未达到标准的，出卖人应当按照相应标准要求补做节能措施，并承担全部费用；给买受人造成损失的，出卖人应当承担相应赔偿责任。



无

3. 该商品房的绿色建筑及建筑节能技术措施为:

- (1) X;
- (2) X;
- (3) X;
- (4) X;
- (5) X。

#### 第十八条 保修责任

(一) 商品房实行保修制度。该商品房为住宅的, 出卖人自该商品房交付之日起, 按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的, 双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。具体内容见附件七。

(二) 下列情形, 出卖人不承担保修责任:

1. 因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害;
2. 因买受人不当使用造成的房屋及其附属设施的损害;
- 3.

买受人改变房屋结构、改变用途或第三人原因或自然磨损等其它非出卖人原因造成的房屋及附属设施的损害。

(三) 在保修期内, 买受人要求维修的书面通知送达出卖人 30 日内, 出卖人既不履行保修义务也不提出书面异议的, 买受人可以自行或委托他人进行维修, 维修费用及维修期间造成的其他损失由出卖人承担。

#### 第十九条 质量担保

杭州星河置业有限公司 为该商品房质量提供担保。出卖人不按照第十七条、第十八条约定承担相关责任的, 由 杭州星河置业有限公司 承担连带责任。

关于质量担保的证明见附件八。

### 第八章 合同备案、房屋交易、不动产登记

#### 第二十条 预售合同登记备案

(一) 出卖人应当自本合同签订之日起【☒ 30日内】【☐ 无日内】不超过30日) 到当地房产管理部门办理商品房预售合同备案手续, 并将本合同备案情况告知买受人。

(二) 有关预售合同登记备案的其他约定如下:

1、办理商品房预售合同备案手续的期限是指买受人符合购房合同条件且已付清应付房价款, 并已向出卖人提供了预售合同备案所需的全部材料前提下起算备案期限, 若因买受人原因造成商品房预售合同无法及时进行备案的, 出卖人对此不承担责任;

2、买受人以银行按揭方式支付房款的, 应于商品房预售合同签订之日起3日内与出卖人共同向房产管理部门申请预告登记, 并在抵押合同签订之日起10日内申请抵押权预告登记, 申请办理预告登记及抵押预告登记需由买受人交纳的费用, 由买受人承担。



## 第二十一条 房屋交易、不动产登记

(一) 双方同意共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理该商品房交易手续和不动产登记。

(二) 因出卖人的原因, 买受人未能在该商品房交付之日起 90 日内完成该商品房的房屋交易手续和取得不动产权证的, 双方同意按照下列第 【×】 【√1】 【×2】 种方式处理:

1. 买受人有权解除合同。买受人解除合同的, 应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款(含已付贷款部分), 并自买受人付款之日起, 按照 同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 % (不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率) 计算给付利息。买受人不解除合同的, 自买受人应当完成房屋交易手续和取得不动产权证的期限届满之次日起至实际全部完成房屋交易手续和取得不动产权证之日止, 出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之 二 的违约金。

2.

X

(三) 因买受人的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋交易手续和不动产登记的, 出卖人不承担责任。

## 第九章 前期物业管理

### 第二十二条 前期物业管理

(一) 出卖人依法选聘的前期物业服务企业为 杭州华元物业管理有限公司。

(二) 物业服务时间从 合同签订之日起 到 第一届业委会成立, 并与其选聘的物业服务企业签订物业服务合同生效之日止。

(三) 物业服务期间, 物业收费计费方式为 【√】包干制 【【×】酬金制】 【【×】无】。物业服务费为 1.68 元/月·平方米(建筑面积)。

(四) 买受人同意由出卖人选聘的前期物业服务企业代为查验并承接物业共用部位、共用设施设备, 出卖人应当将物业共用部位、共用设施设备承接查验的情况书面告知买受人。

(五) 买受人已详细阅读前期物业服务合同和临时管理规约, 同意由出卖人依法选聘的物业服务企业实施前期物业管理, 遵守临时管理规约。业主委员会成立后, 由业主大会决定选聘或续聘物业服务企业。

(六) 物业服务用房座落 26、27号楼, 面积 1172.16 平方米, 其中: 物业办公用房建筑面积为 502.35 平方米, 坐落: 27号楼; 物业经营用房建筑面积为 669.81 平方米, 坐落: 26号楼。(位置及面积最终以政府审批或备案的为准)。

该商品房前期物业服务合同、临时管理规约见附件九。

## 第十章 其他事项



## 第二十三条 建筑物区分所有权

(一) 买受人对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

(二) 以下部位归业主共有：

1. 建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分；

2. 该商品房所在建筑区划内的道路（属于城镇公共道路的除外）、绿地（属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外）、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、物业服务用房；

3.

X

(三) 双方对其他配套设施约定如下：

1. 规划的车位、车库：所有权属于出卖人。

2. 会所：所有权属于出卖人。

3. X。

## 第二十四条 税费

双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费。因预测面积与实测面积差异，导致买受人不能享受税收优惠政策而增加的税收负担，由 出卖人 承担。

## 第二十五条 销售和使用承诺

1. 出卖人承诺不采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房；不采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房；全装修住宅不得对室内装饰装修部分拆分销售。

2. 出卖人承诺按照规划用途进行建设和出售，不得擅自改变该商品房使用性质，并按照规划用途办理交易确认和不动产登记。出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质。

3. 出卖人承诺对商品房的销售，不涉及依法或者依规划属于买受人共有的共用部位和设施的处分。

4. 出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人。具体内容见附件十。

5. 买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构结构和承重结构。

6.

合同第七条约定的房价款中不包括如下费用：（1）物业服务费与物业专项维修资金；（2）电视、网络、电话、燃气、峰谷电表等开通费用；（3）其他按规定应由买受人缴纳的税、费（包括合同印花税、契税等）。

7.

买受人确认：在双方签署本合同前，出卖人在销售现场公示了《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》、《浙江省商品房买卖合同》以及补充协议、《不利因素确认书》、《临时管理规约》、《前期物业服务协议》等文本。



## 第二十六条 送达

出卖人和买受人保证在本合同中记载的通讯地址、联系电话均真实有效。任何根据本合同发出的文件,均应采用书面形式,以 ☒【√】快递

☒【×】邮寄挂号信 ☒【×】无 方式送达对方。任何一方变更通讯地址、联系电话的,应在变更之日起 7 日内书面通知对方。变更的一方未履行通知义务导致送达不能的,应承担相应的法律责任。

## 第二十七条 买受人信息保护

出卖人对买受人信息负有保密义务。非因法律、法规规定或国家安全机关、公安机关、检察机关、审判机关、纪检监察部门执行公务的需要,未经买受人书面同意,出卖人及其销售人员和相关工作人员不得对外披露买受人信息,或将买受人信息用于履行本合同之外的其他用途。

## 第二十八条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可通过消费者权益保护委员会等相关机构调解;或按照下列第 ☒【×】 ☒【√ 1】 ☒【×2】种方式解决:

1. 依法向房屋所在地人民法院起诉。
2. 提交 ☒ 仲裁委员会仲裁。

## 第二十九条 补充协议

对本合同中未约定或约定不明的内容,双方可根据具体情况签订书面补充协议(补充协议见附件十三)。

补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任,或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的,仍以本合同为准。

## 第三十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。

本合同及附件共 48 页,一式 9 份,其中出卖人 3 份,买受人 1 份,【银行】4 份,【杭州市余杭区住房和城乡建设局】1 份。合同附件与本合同具有同等法律效力。



## 合同签字页

合同双方当事人：

出卖人：杭州仁河置业有限公司

法定代表人：曹映杭

委托代理人：无

委托代理机构：无

买受人：俞君丽

房屋坐落：杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭15幢1单元501室

出卖人（签字或盖章）：

买受人（签字或盖章）：

【法定代表人】（签字或盖章）

【法定代表人】（签字或盖章）：

【委托代理人】（签字或盖章）

【委托代理人】（签字或盖章）：

【法定代理人】（签字或盖章）：

签订时间：2020年5月8日

签订时间：2020年5月8日

签订地点：

杭州

签订地点：

杭州

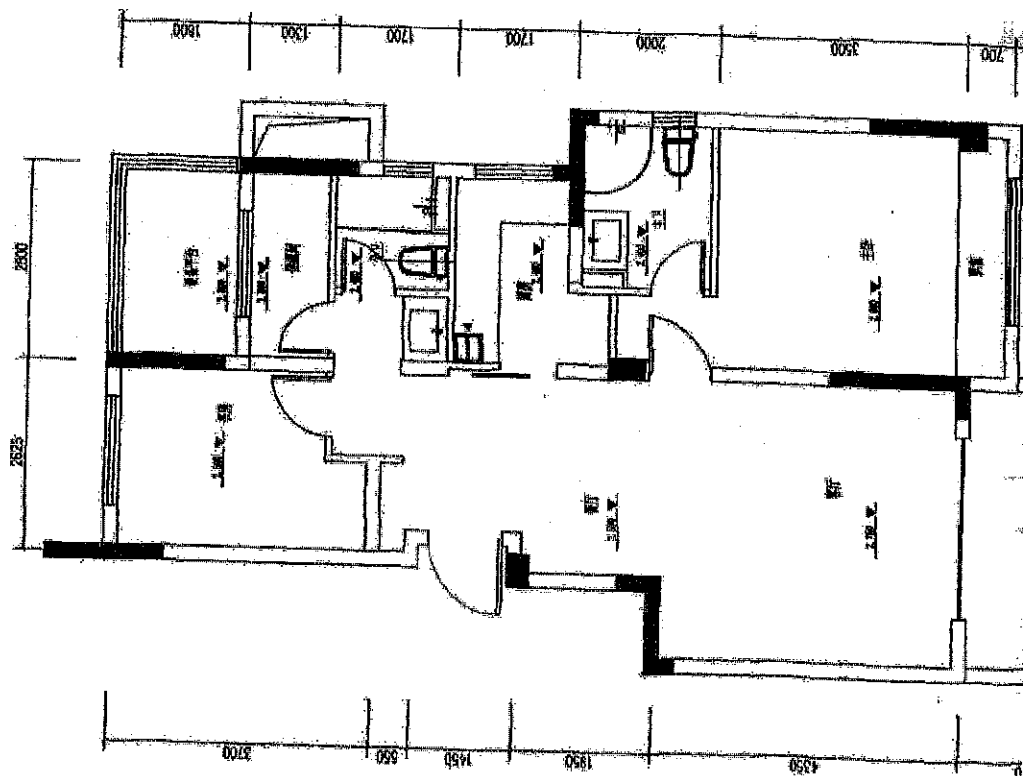


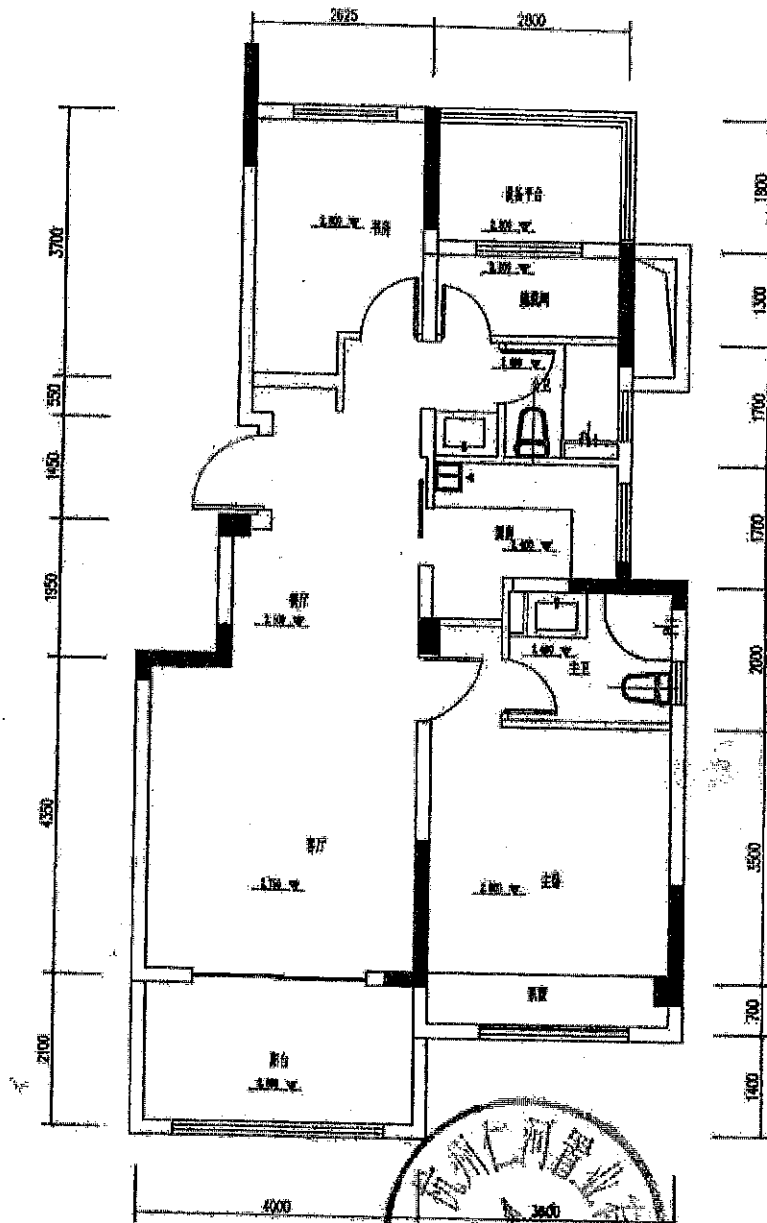
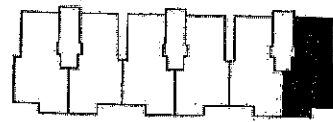


附件一 房屋平面图（应当标明方位）

1. 房屋分层分户图（应当标明详细尺寸，并约定误差范围）
2. 建设工程规划方案总平面图
3. 装修设计方案平面图（全装修住宅提供）（应当标明功能和主要空间层高）

俞君阳



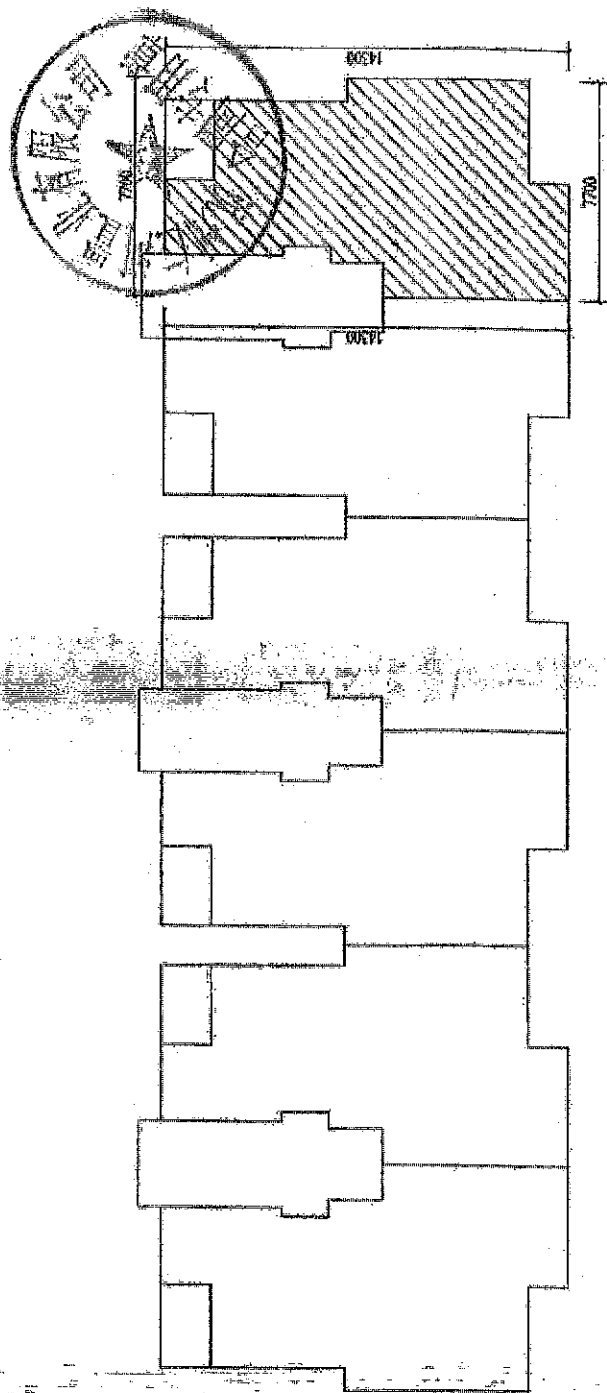


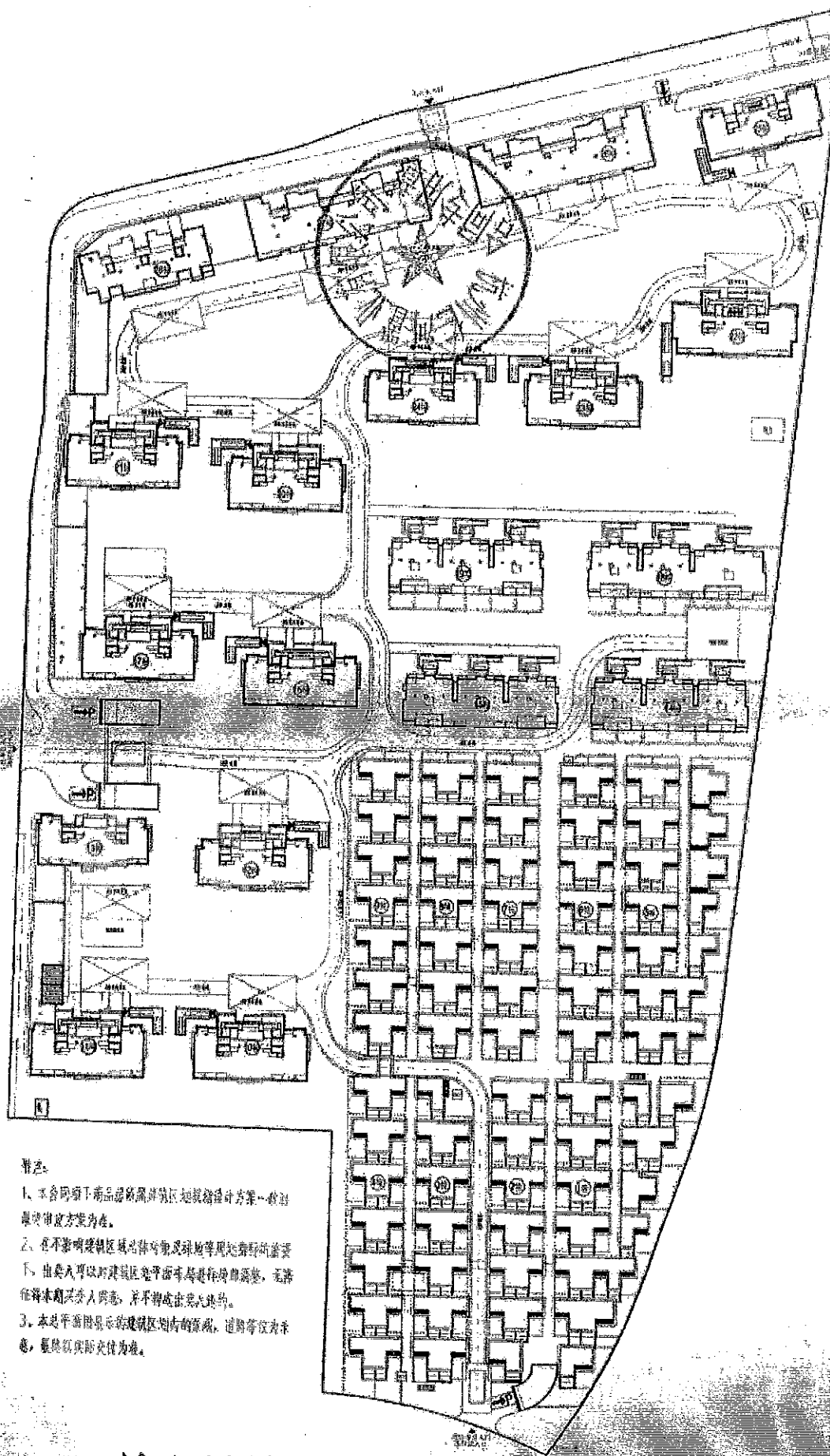
15幢-1单元-501室

附注:

1. “房屋平面图”中本商品房的主要使用空间系指卧室、书房、客厅、餐厅、卫生间、厨房，该主要使用空间层高（指本装修平面图标注的层高）降低超过10%的，按本合同第十六条约定执行，但因室内管线设施、吊顶等导致局部降低层高降低超过10%的不在其列；其余部分空间层高以最终交付的商品房为准，不构成出卖人违约。
2. “房屋平面图”仅对该房屋墙体中心线以内部分的户型进行标示，除此之外的部分不属于双方之间的约定，不具效力。
3. “房屋平面图”中的框架柱尺寸以该房屋的结构施工图（竣工图）为准。
4. “房屋平面图”中的管线（含燃气管）位置及未尽标注或说明该房屋内外全部管线或其他组成，具体以实际交付为准。
5. “房屋平面图”空调外机、空气能热水器等设施设备安装位置及朝向，具体以实际交付为准。
6. “房屋平面图”中门窗（含百叶窗）仅作示意，具体门窗材质、大小、分格、样式、离地高度及开启方式仅供参考，具体以合同约定交付标准为准。
7. “房屋平面图”中主墙体仅表达墙体主体部分，保温及粉刷等构造部分均不表达。
8. “房屋平面图”所示厨卫设备、橱柜、洁具等户型内设备设施仅表示位置示意，不表示具体形状大小及型号，具体以合同约定交付标准为准。

- 1、误差范围是指施工单位按照施工图施工时存在的实际建筑物与图纸之间的差异，不适用本合同第十六条设计变更引起的尺寸变化。
- 2、本商品房发生尺寸误差情形的（含超过误差范围之情形），按照本合同第十四条约定的面积补差方式进行处理，不单独对某项尺寸误差进行处理。
- 3、“房屋分层分户图”仅对商品房墙体中心线以内部分的户型进行标示，除此之外的部分不属于双方之间的约定，不具效力。
- 4、“房屋分层分户图”仅为户型示意，未详尽标注或说明该幢商品房内外全部管线、设备或其他组成，该商品房的墙体厚度、框架柱尺寸、管线位置、设备位置等均以该商品房实际交付时的现状为准。
- 5、“房屋分层分户图”标注的门窗大小、形式、离地高度及开启方式仅供参考，且部分门窗不可开启或不可移动，具体以实际交付为准。
- 6、“房屋分层分户图”未标注该商品房外立面的建筑结构、装饰构造物、空调机位等，具体以实际交付为准。
- 7、“房屋分层分户图”未标注商品房部位相邻处没有玻璃或墙体栏板。
- 8、“房屋分层分户图”未标注商品分层与层之间突出的外墙及铝板。





附注:

1. 本图同时为商品房预售许可证核发设计文件—规划设计方案审查意见。
2. 在不影响规划红线范围内及绿地等用地的前提下,由建设单位对建筑区范围平面布局进行调整,无须经本局审批,并不得造成安全隐患。
3. 本图平面图中所示建筑区范围内的道路,道路等级为次要,最终以实际交付为准。

总平面图



附件二 关于该商品房共用部位的具体说明（可附图说明）

1. 纳入该商品房分摊的共用部位的名称、面积和所在位置

外墙一半、无柱走廊、核心筒、门厅、门廊、走道、楼梯等

2. 未纳入该商品房分摊的共用部位的名称、所在位置

无未纳入该商品房分摊的共用部位。

备注：以上纳入该商品房分摊的共用部位及未纳入该商品房分摊的公共部位说明摘自该商品房测绘报告内容。



附件三 抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定

1. 抵押权人同意该商品房转让的证明

买受人同意出卖人提供的该证明文件为复印件，买受人如有需要，买受人可自行向该商品房所在地房屋主管部门核实原件。

2. 解除抵押的条件和时间

出卖人承诺于该商品房不动产首次登记前解除抵押。

3. 关于抵押的其他约定

买受人同意，出卖人在办理该商品房房屋不动产首次登记时，与买受人所购商品房及该商品房独自占用或分摊的土地使用权面积无关的土地使用权及在建工程上的抵押登记，在不影响买受人所购商品房不动产首次登记的情况下可不予撤销，但商品房销售时或合同中另有承诺的除外，并直接办理相关的转抵押登记手续。





附件四 关于该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定  
无



## 附件五 关于本项目内相关设施、设备的具体约定

### 1. 相关设施的位置及用途

本项目14、15、18、19#楼A1及A5户型客餐厅，14、15、18、19#户型C1及C3户型卧室毗邻电梯；所有高层均有电梯机房（12#、13#屋顶无电梯机房），电梯机房在顶部；用地红线内规划有以下设施：

（1）地面非机动车停车位在11#、13#、14#、15#、18#、19#、26#、27#、28#楼；

（2）地面机动车停车位在3#、16#、17#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼；

（3）燃气调压站暂定在11#南侧、22#北侧；

（4）生活水泵房12#13#楼地下室中间，消防水泵房、消防水池16#17#楼地下室中间；

（5）开闭所位于11#一楼和22#附近；

（6）地下车库出入口位于2#南侧，13#北侧，17#南侧，26#东侧；

（7）垃圾收集房位于25#一层东北角；

（8）商铺位于小区住宅底商西面：北面和11#、13#、17#、21#、26#、27#、28#；

（9）物业用房位于26#、27#；

（10）养老服务用房位于28#一层、二层；

（11）社区办公活动用房位于27#一层、二层；

（12）居民健身活动场地位于22#北侧、23#北侧；

（13）消防控制室位于27#一层；

（14）小区主入口位于13#与17#之间；小区人行主入口位于26#和27#之间；

（15）小区人行次入口位于1#和2#之间；

（16）园区内非机动车库出入口位于10#北侧，11#北侧，12#北侧，16#北侧，17#北侧，20#北侧，21#北侧，22#西侧，23#北侧，24#北侧，25#南侧；

（17）生化池暂定在2#及11#南侧、25#东侧、26#北侧、28#西侧；

（18）华数、电信、移动、联通机房位于13#地下一层；

（19）变电所位于以下楼梯地下一层，2#南侧、10#南侧、12#和13#之间、14#、15#西侧、17#、21#、22#南侧、23#和24#之间、26#南侧、28#北侧；

（20）尾气井位于22#西侧、23#西侧、25#西侧、27#北侧、28#西侧

（21）防爆电缆井位于25#地下室东侧；

（22）室外采光井位于1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、16#、17#、20#、21#、22#、23#、24#；

（23）雨水回收机房位于11#；

（24）健身跑道位于高层景观区；

（25）商铺空调机位设置在其屋面屋顶；

（27）单元配电房设置在高层区域地下一层（每单元均有）。

### 2. 其他约定

燃气、有线（数字）电视、电话、宽带、自来水等配套设施需由买受人向该设施的服务提供商办理开通申请使用手续并缴纳相关费用。因买受人未申请开通或服务提供商未提供服务导致买受人未能使用的，出卖人不承担责任。出卖人所出售的



商品房的价格内，不包含燃气、有线电视、电话、宽带网络初装费/安装费，如有上述费用由买受人自行承担。如前述基础设施之全部或部分因项目装修等原因由出卖人于交付前开通并垫付相关费用的，买受人应于房屋交付时向出卖人偿付出卖人已经垫付的费用。



#### 附件六 关于装饰装修及相关设备标准的约定

交付的商品房达不到本附件约定装修标准的,按照本合同第十七条第

(三)款约定处理。出卖人未经双方约定增加的装置、装修、装饰,视为无条件赠送给买受人。

##### (一) 外装饰装修部分 (该商品房所在幢)

1. 外墙: ☐ 瓷砖 ☐ 涂料 ☐ 玻璃幕墙 ☒ 涂料  
(☒ 多乐士品牌,或☒ 三棵树品牌,或☒ 传化品牌)、局部铝板。

2. 电梯: 奥的斯机电品牌,型号QH6000、GeN2<sub>1</sub>;

3. 管道: 排水管UPVC,给水管PPR<sub>1</sub>;

4. 窗户: 铝合金窗;

5. 设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,则按新术语执行,此调整不术语产品变更;

6. 其他(根据项目实际情况填写)。

##### (二) 内装饰装修部分

双方就内装饰装修主要材料和设备的品牌、产地、规格、级别、数量等内容约定如下(品牌、级别等内容应明确清晰,不得出现“其他同级别产品”等模糊字样);

##### 1、起居厅,地面装修材料

(1) 瓷砖(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

备注: 无。

(2) 大理石(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

(3) 木地板(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

##### 2、起居厅,墙面装修材料

(1) 涂料(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

(2) 壁纸(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

(3) 木饰面(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

(4) 软包(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

(5) 石材(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

(6) 瓷砖(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

##### 3、起居厅,吊顶装修材料

(1) 石膏板(品牌、产地、规格、级别、数量);

无

##### 4、卧室(书房),地面装修材料

(1) 瓷砖 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 石材 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(3) 木地板 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

5、卧室(书房), 墙面装修材料

(1) 涂料 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 壁纸 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(3) 木饰面 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(4) 软包 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

6、卧室(书房), 门装修材料

(1) 木门 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 玻璃门 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

7、厨房, 地面装修材料

(1) 瓷砖 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 石材 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

8、厨房, 墙面装修材料

(1) 瓷砖 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 石材 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

9、厨房, 吊顶装修材料

(1) 铝合金 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 石膏板 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

10、厨房, 橱柜装修材料

(1) 洗涤池 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(2) 柜门材料 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;

无

(3) 台面材料 (品牌、产地、规格、级别、数量) ;



无

11、厨房，厨房设备装修材料

(1) 油烟机(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 燃气灶(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

12、厨房，门装修材料

(1) 木门(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 玻璃门(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

13、卫生间，地面装修材料

(1) 瓷砖(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 石材(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

14、卫生间，墙面装修材料

(1) 瓷砖(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 石材(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(3) 马赛克(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

15、卫生间，吊顶装修材料

(1) 铝合金扣板(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 防潮石膏板(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

16、卫生间，淋浴空间装修材料

(1) 淋浴房(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

17、卫生间，卫浴装修材料

(1) 盥洗盆(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 马桶(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

18、卫生间，门装修材料

(1) 木门(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无

(2) 玻璃门(品牌、产地、规格、级别、数量)；

无





19、其他未尽事宜（其他装修部位所用装修材料的品牌、产地、规格、级别、数量）：

（一）客厅

- 1、地面瓷砖品牌：诺贝尔RS807315/马可波罗/东鹏，产地：国产，颜色：浅色，规格：800\*800，等级：优等品
- 2、墙面涂料品牌：立邦/多乐士，产地：国产，级别：合格品
- 3、吊顶，石膏板造型吊顶，品牌：杰科/龙牌/泰山，产地：国产，规格：按户型订制，级别：合格
- 4、进户门，钢质门，品牌：王力/加汇，产地：国产，材质：冷轧钢，级别：合格
- 5、进户门锁，智能锁，品牌：王力/因硕，产地：国产，材质：合金，级别：合格
- 6、入户小挂钩，品牌：国产订制，产地：国产，规格：按户型订制，级别：合格
- 7、开关，一键断电，品牌：西门子/罗格朗/西蒙，产地：国产，等级：优等品

（二）卧室

- 1、地面，木地板，品牌：世友/圣象/柯帕奇，产地：国产，规格：多层实木复合地板，级别：B1级
- 2、门，户内门，品牌：国产订制PVC覆膜木门，产地：国产，规格：根据户型订制，级别：合格
- 3、墙面，涂料，品牌：立邦/多乐士，产地：国产，级别：合格品
- 4、顶面，乳胶漆、局部石膏板造型吊顶，乳胶漆品牌：立邦/多乐士，产地：国产，级别：合格品
- 局部石膏板吊顶品牌：杰科/龙牌/泰山，产地：国产，规格：按户型订制，级别：合格

（三）书房/储藏室

- 1、地面，水泥地坪
- 2、门，户内门，品牌：国产订制PVC覆膜木门，产地：国产，规格：根据户型订制，级别：合格
- 3、墙面，乳胶漆/艺术墙布/局部清水墙，乳胶漆品牌：立邦/多乐士，产地：国产，级别：合格品
- 4、顶面，乳胶漆、局部石膏板造型吊顶，乳胶漆品牌：立邦/多乐士，产地：国产，级别：合格品
- 局部石膏板吊顶品牌：杰科/龙牌/泰山，产地：国产，规格：按户型订制，级别：合格

（四）厨房

- 1、地面，瓷砖，品牌：诺贝尔T36805/马可波罗/东鹏，产地：国产，颜色：浅色，规格：300\*300，等级：优等品
- 2、墙面，瓷砖，品牌：诺贝尔W63805/马可波罗/东鹏，产地：国产，颜色：浅色，规格：300\*600，等级：优等品
- 3、吊顶，铝扣板吊顶，品牌：定制，产地：国产，颜色：白色，规格：300\*300，等级：优等品
- 4、橱柜，柜门材料，品牌：定制，产地：国产，颜色：白色，规格：按户型订制，等级：优等品



5、厨房设备 (1) 台面材料, 品牌: 定制, 材质: 人造石, 产地: 国产, 颜色: 灰白色, 规格: 按户型订制, 等级: 优等品

(2) 油烟机, 品牌: 美的, CXW系列, 材质: 喷塑钢板, 产地: 国产, 颜色: 银灰色, 等级: 优等品

(3) 燃气灶, 品牌: 美的, JZT系列, 材质: 黑金钢化玻璃, 产地: 国产, 颜色: 黑色, 等级: 优等品

(4) 洗涤池, 品牌: 欧琳OL-CE406, 材质: 不锈钢, 产地: 国产, 规格: 双槽, 等级: 优等品

(5) 洗涤池龙头, 品牌: 欧琳6503, 材质: 不锈钢, 产地: 国产, 规格: 冷热龙头, 等级: 优等品

(6) 门, 平移门, 中间夹钢化玻璃, 品牌: 定制, 材质: 木质边框中间玻璃, 产地: 国产, 规格: 按户型定制, 等级: 优等品

#### (五) 卫生间

1、地面(主卫), 瓷砖, 品牌: 诺贝尔T36805/马可波罗/东鹏, 产地: 国产, 颜色: 浅色, 规格: 300\*300, 等级: 优等品

2、地面(次卫/客卫), 瓷砖, 品牌: 诺贝尔T36805/马可波罗/东鹏, 产地: 国产, 颜色: 浅色, 规格: 300\*300, 等级: 优等品

3、墙面, 瓷砖, 品牌: 诺贝尔T36805/马可波罗/东鹏, 产地: 国产, 颜色: 浅色, 规格: 300\*600, 等级: 优等品

4、门, PVC覆膜木门, 品牌: 国产订制PVC覆膜木门, 产地: 国产, 规格: 根据户型订制, 级别: 合格

5、收纳, PVC覆膜台盆柜(主卫), 品牌: 定制, 产地: 国产, 材质: PVC覆膜, 规格: 按户型定制, 等级: 优等品

6、开关、插座, 品牌: 西门子/罗格朗/西蒙, 产地: 国产, 等级: 优等品

7、淋浴空间 (1) 淋浴房, 品牌: 四维, 产地: 国产, 材质: 玻璃, 规格: 按户型定制, 等级: 优等品

(2) 主卫浴缸龙头及花洒, 品牌: 科勒K-99460T, 产地: 国产, 等级: 优等品

(3) 淋浴龙头及花洒(次卫或客卫), 品牌: 科勒K-99460T, 产地: 国产, 等级: 优等品

#### 8、卫浴

(1) 洗脸盆, 品牌: 科勒K-2215T, 产地: 国产, 等级: 优等品

(2) 龙头(主卫), 品牌: 科勒K-16027T, 产地: 国产, 等级: 优等品

(3) 龙头(次卫或客卫), 品牌: 科勒K-16027T, 产地: 国产, 等级: 优等品

(4) 马桶, 品牌: 科勒K-5706T, 产地: 国产, 等级: 优等品

(六) 阳台, 地面, 瓷砖/局部水泥地面, 品牌: 诺贝尔T36805/马可波罗/东鹏, 产地: 国产, 颜色: 浅色, 规格: 300\*300, 等级: 优等品

#### (七) 其他

1、卫生间, 集成多功能, 品牌: 奥普, 产地: 国产, 颜色: 白色, 规格: 多功能, 等级: 优等品

2、空调, 中央空调, 品牌: 美的, MDVH系列, 产地: 国产, 等级: 优等品

3、空气源热泵, 空气源热泵, 品牌: 美的/海尔/颐禾, 产地: 国产, 等级: 合格品



4、智能家电，可视对讲，品牌：秋耐克/海康威视/立林，产地：国产，级别：合格

5、灯具，品牌：阳光/欧普/三雄极光；产地：国产；级别：合格

主灯业主自理

(八)备注说明：(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定，如因厂方的原因调整型号术语的，则按新术语执行（具体以厂家提供的依据为准），此调整不属于产品变更。



#### 附件七：关于保修范围、保修期限和保修责任的约定

该商品房为住宅的，出卖人应当提供《住宅质量保证书》；该商品房为非住宅的，双方可参照《住宅质量保证书》中的内容对保修范围、保修期限和保修责任等进行约定。

该商品房的保修期自房屋交付之日起计算，关于保修期限的约定不应低于国家和省有关法律、法规规定的最低保修期限。

##### （一）保修项目、期限及责任的约定

###### 1. 地基基础和主体结构：

保修期限为：设计文件规定的本工程的合理使用年限（不得低于设计文件规定的该工程的合理使用年限）；

X

###### 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、厨房、地下室和外墙面的防渗漏：

保修期限为：8年（不得低于8年）；

X

###### 3. 供热、供冷系统和设备：

保修期限为：X（不得低于2个采暖期、供冷期）；

X

###### 4. 电气管线、给排水管道、设备安装：

保修期限为：8年（不得低于8年）；

X

###### 5. 装修工程：

（1）埋设于墙体、地面内的电气网络管线和给排水管道等隐蔽工程保修期限为：8年（不得低于8年）；

X；

（2）装修工程保修期限为2年；

（3）房屋内的电器、设备等保修责任由供应厂家承担，具体的保修责任范围、保修办法、保修期限根据相关供应厂家的保修条款执行，出卖人提供必要的配合，但法律规定或合同另有约定应由出卖人承担保修责任的除外；

6. X；

7. X；

8. X。

##### （二）其他约定

1、该房屋的主体工程保修范围和保修期限以买受人提供的《住宅质量保证书》为准，保修期自交付之日（包括视为交付之日）起算。

2、因买受人或使用人的责任（包括但不限于使用不当、改动不当、未通风防晒防雨雪等）或第三方原因或不可抗力或因其他不可归责于出卖人的事由而发生的质量问题，出卖人均不承担保修责任和由此产生的损失。因买受人自身原因延误保修或不积极配合出卖人维修而扩大的损失，出卖人不承担该部分责任。

3、非房屋地基基础和主体结构的质量问题，在保修期内出卖人承担维修责任，但买受人不得以此为由要求退房或延期交付，买受人须按《交付通知书》指定的时间办理交付手续。

4、买受人提出该商品房质量问题的，出卖人会同物业服务企业根据《住宅质量保证



书》相关规定实施维修，若买受人不予配合导致出卖人无法进行保修的，出卖人不  
承担法律责任；买受人应积极配合出卖人的维修工作，维修工作完成后，双方应当  
自出卖人通知之日起7日内进行验收，如买受人未到场验收或未签署意见的，视为买  
受人认可工程质量问题已修复。



## 附件八 关于质量担保的证明

质量担保证明

根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程保修办法》，本公司同意对杭州仁河置业有限公司开发的位于仁和先进制造业基地和平路以南商住地块（备案名：北成芳满庭）项目进行质量担保，并承担相应责任。

特此证明。

质量担保人：杭州星河置业有限公司

日期：二〇一九年七月



附件九 关于前期物业管理的约定

1. 前期物业服务合同

1. 前期物业服务合同

详见《前期物业服务协议》（备案编号：余塘（2019）7号）。

2. 临时管理规约

详见《临时管理规约》。





附件十 出卖人关于遮挡或妨碍房屋正常使用情况的说明

(如:该商品房公共管道检修口、柱子、变电箱等有遮挡或妨碍房屋正常使用情况)

- 1、因建筑立面设计要求,各楼宇可能设有较大的装饰线条,对该层房屋的采光、视线、景观等产生一定影响,且由于窗台标高附近位置局部有突出外墙的石材线条或结构构件相连通,可能存在一定的安全隐患。
- 2、本项目因设计风格要求,相同楼宇的不同单元楼层层数可能并不相同,买受人在订立合同前应对所购房屋在该幢楼宇中的位置、户型、朝向及与周边建筑的相邻关系进行充分了解。
- 3、本项目因设计风格要求,各楼宇外立面设有装饰墙、装饰构造物、特殊材质等,可能对相邻楼层、相邻户型的日照、采光、视线、景观等产生一定影响。
- 4、小区树木由出卖人根据景观设计、效果选择合适的树种、树形,采取规范的种植施工技术措施进行合理配置。在商品房交付后,可能因树木生长等植物变化,对周边商品房的采光、景观视线等产生一定影响。
- 5、本项目地下室设有车位、设备房等,可能会产生噪音、震动等不利因素。

附件十一 车位、车库或者停车设施买卖、赠予、租赁协议书

（车位、车库或者停车设施的坐落位置、产权约定、使用期限、面积或尺寸、价款与结算、交付、违约责任等）。）

无



附件十二 其他物业买卖、赠予、租赁协议书

(该物业的名称、面积或尺寸、物业及占用土地的权属情况、价款与结算、交付、违约责任等)。

无



### 附件十三 补充协议

#### 二、关于商品房基本情况的补充约定

- 1、本合同第二条的商品房项目核准名称“【北城芳满庭】”系指该商品房所在项目经地名办核准的名称，本项目推广名为“【北城芳满庭】”。本项目命名权归出卖人所有，买受人同意，商品房交付买受人使用前，出卖人有权变更项目核准名称，但须经所在地地名办重新核准。
- 2、本合同签署后，因买受人原因导致该商品房被司法查封或出现其他限制转让情形，导致本合同不能在房产管理部门办理合同备案，房屋交易确认以及不能在不动产登记部门办理不动产登记的，不适用本合同第六条约定，出卖人不承担违约责任，买受人无权解除合同并自行承担相应责任。
- 3、小区地砖在雨天、潮湿、洒水等的情况下，可能出现一定程度的走路易滑问题。
- 4、本项目低层住宅房屋二、三层不单设卫生间，具体户型功能以合同附件一为准。
- 5、本合同第四条第三款中的“房屋竣工后，如房号发生改变”，系指房屋竣工后该商品房的幢、座、单元、层或号中的任一项或几项发生改变。
- 6、本项目交付时，部分房屋可能仍处于毛坯状态，该等房屋买受人可能在后期进行装修，由此带来的相关人员进出、施工噪音、垃圾堆放、粉尘污染、道路占用等，可能会给买受人对房屋的使用造成影响。
- 7、本项目部分楼幢的房屋、一二楼商铺将作为商业办公用途对外开展经营或办公活动，由此带来的相关人员进出、物业服务管理、房屋及设施设备的折旧或损耗、能耗支出、噪音、卫生、安全等问题，可能会对买受人产生一定影响。

#### 二、关于买受人付款的约定

- 1、本合同约定中涉及买受人付款的，买受人应当按约定时间将全部款项支付给出卖人或汇入出卖人指定的帐户，双方同意全部款项以人民币计价，若以其他货币支付的，以付款当日中国人民银行公布的汇率中间价折算为人民币。
- 2、买受人声明并保证其支付（包括通过第三人代为支付）的购房款及有关费用的所有资金来源完全合法，且对该等资金享有所有权和处分权。若任何第三方向出卖人主张对该等资金的权利或异议的，买受人有义务消除该种情形及因此产生的不利影响；若该等资金全部或部分被他人通过法律程序主张或被依法强制退还给任何第三方的，在商品房尚未交付或物权转移前，买受人在前述情形发生后30日内未以其它合法资金补足付清房款的，否则视为买受人自始未付清房价款，按买受人逾期付款论处，买受人无权要求出卖人交付所购商品房，出卖人有权单方解除商品房买卖合同。
- 3、本合同第八条第（一）款买受人签订本合同前已支付的定金为本合同签订前的约定定金，不构成本合同项下的履约定金。本合同履约过程中发生违约行为的，按照本合同相应违约责任条款执行，不适用定金罚则。

#### 三、关于以按揭贷款方式支付房款的约定

- 1、买受人以按揭方式（商业银行贷款等）支付房款的，因买受人原因导致贷款款项未能于本合同签订后45日内全额划付到出卖人指定帐户的，买受人自愿承诺在前述期限届满之日起30日内自筹资金补足剩余款项，逾期未支付的，按合同第九条约定执行。
- 2、如因买受人原因，买受人需提高首付、提高贷款利率的，则买受人同意在接到出



卖人或银行相关通知后15日内与出卖人及银行办妥相关手续。如因买受人原因，买受人不能办理按揭贷款的，则买受人同意在接到出卖人或银行相关通知后30日内自筹资金付清需以按揭方式支付的房款。国家政策调整，导致贷款无法办理，首付比率提高，购房资格取消等，买受人要求解除合同的，出卖方应予以同意，并退还首付款及定金。非因个人原因导致贷款审批周期较长的，买受人不构成违约。

3、本条关于以按揭贷款方式支付房款的约定属双方对付款方式的特别约定，与合同第九条不一致的，以本条约定为准。

#### 四、关于解除合同、退房的约定

1、出卖人、买受人经协商一致解除合同或单方解除合同的，买受人应自解除合同之日起15日内无条件配合，协助出卖人办理合同备案撤销手续及预告登记撤销手续（如有）等相关退房手续，将商品房腾空并恢复原状后返还给出卖人（如已交付），并将该商品房重新登记至出卖人名下（如已过户）。出卖人在签署手续办理完成后15日内退还房款。买受人不配合或不协助办理前述手续的，出卖人有权顺延向买受人退还房款直至上述手续办理完成后15个工作日，顺延期间出卖人不构成违约。出卖人在向买受人退还房款时，出卖人有权将买受人已付房款（若有银行贷款的，买受人同意由出卖人将买受人应偿还银行的全部款项直接返还银行，剩余款项仍由出卖人退还买受人）并增加或扣减违约金、损失赔偿金（若有）后退还买受人。如由于买受人不配合办理前述手续，给出卖人造成损失的，买受人应向出卖人承担赔偿责任。

2、若解除时买受人所购的该商品房因买受人的原因被司法机关采取了预查封、查封、扣押等强制措施或抵押、出租给第三方的，买受人应及时告知出卖人，并将合同解除的事实报告给有关机关或告知该第三方，以免出卖人的合法利益受到侵害。属于司法机关采取强制措施的，出卖人已提出解除强制措施申请的，买受人应向有关机关如实陈述事实情况并提供相关材料；属于买受人抵押或出租给第三方的，买受人应当解除该等抵押权或租赁关系。如由于买受人不配合办理相关手续或未履行约定义务，导致出卖人不能及时完成撤销合同备案登记手续、预告登记手续（如有）、重新登记手续（如适用）以及司法强制措施及第三方抵押权、租赁权未被撤销或解除，致使出卖人的合法权益未能得到保障的，出卖人有权拒绝将可退的房款退还给买受人，且有权拒绝协助将该等款项划付给对买受人拥有债权的任何第三方或执行机构，直至相关手续和措施被撤销或解除为止。若买受人因此给出卖人造成损失的，买受人应当承担赔偿责任。

3、出卖人、买受人任何一方解除本合同，或买受人退房的，买受人基于购买本合同项下商品房而从出卖人处无偿或有偿取得的地下车位，其相应签署的购置协议、附赠协议等合同一并解除。若车位已交付给买受人的，买受人应在解除合同或退房前返还给出卖人或其权利继承人。

4、凡符合《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》第十九条第一款、第二款退房条件要求退房的，本合同及补充协议有约定违约责任的，买受人选择按本合同及补充协议的约定处理；本合同及补充协议没有约定的，买受人可以选择按该《办法》第十九条第三款进行处理。

#### 五、关于商品房交付、质量及保修责任的补充约定

1、本合同第十条约定的住宅分户空气质量检测合格报告指由出卖人或出卖人指定的施工单位委托具备法定资质的空气检测单位依据本合同第十七条第（四）项第1款约



定标准出具的空气质量检测合格报告。

2、本合同第十条所指的该商品房交付时应取得的房屋实测测绘报告，是指商品房实测测绘机构根据适用测绘规范出具的测绘报告，该报告所载内容不包括未计入公摊、按现行测绘规范不单独计算面积的夹层、阁楼等空间面积，地下空间部分不按独立空间单独记载面积。

3、本合同第十一条第（二）项约定的绿地率、非市政道路、规划车位、车库、物业服务用房等仅指本合同第二条第2款约定的《建设工程规划许可证》范围内的配套设施，作为本项目整体配套的物业服务用房等设施，若不在上述《建设工程规划许可证》范围内，则本合同未做约定，该等整体配套设施于整个建筑区划全部建成完全交付使用时达到验收条件。但是出卖人在销售时或者在本合同中另有承诺的除外。

4、出卖人按照本合同第十二条通知买受人查验、交付房屋的，通知发送时未达到本合同第十条、第十一条约定的交付条件的，不构成出卖人违约，买受人不得以出卖人在该商品房符合交付条件前即向其寄发通知为由要求出卖人承担延期交房责任，也不得以此拒绝办理交付手续。

5、若买受人在合同约定的房屋交付日仍未收到出卖人交房的书面通知的，应当在本合同约定的交付日期届满之日自行前往该商品房所在地出卖人交付现场，若届时该商品房已具备交付条件的，买受人应立即对该商品房进行验收交接。买受人未能在前述约定期限至出卖人项目现场办理交付手续的，除非届时该商品房不具备交付条件的，合同约定的交付日期届满日即视为出卖人已经向买受人交付房屋，出卖人不承担逾期交付责任。

6、买受人必须自行到现场办理房屋交接手续。若确有需要委托他人办理的，受托人应持有具有合法有效的授权委托书、购房合同、房款收款凭证及受托人本人身份证原件方可办理房屋交付手续，否则出卖人有权拒绝交房，出卖人不承担因此导致的逾期交付的赔偿责任。买受人为两个人或两个以上买受人（或共有人）的，买受人在此确认其互相给予授权，任意一人办理交接手续即完成交付。

7、买受人认为该商品房地基基础和主体结构不合格并根据本合同第十七条第（一）款委托进行质量检测的，检测费用由主张方垫付，责任方承担。检测合格的，该商品房于出卖人通知的交付日期起始日届满后之次日已视为交付给买受人，检测期间买受人所购房屋及其装饰设备的毁损、灭失的风险责任由买受人承担。

8、若因国家相关强制性规范、标准发生变更，导致本商品房及其局部在设计、采购、施工、安装时符合国家相关强制性规范、标准，而在交付时不符合国家相关强制性规范、标准的，出卖人不承担相应的违约责任或赔偿责任。9、因买受人使用有关设施设备不当引起其他业主、物业使用人不能正常使用该等部位、设施设备的，由物业管理单位协调，由此造成的损失，由应负责任的相关买受人承担。

10、该房屋的主体工程保修范围和保修期限以买受人提供的《住宅质量保证书》为准，保修期自交付之日（包括视为交付之日）起算。

11、因买受人或使用人的责任（包括但不限于使用不当、改动不当、未通风防晒防雨雪等）或第三方原因或不可抗力或自然损耗（如大理石、花岗岩类石材的纹理或颜色的变化、自然断裂、泛碱，木饰面纹理、颜色的自然变化，室外木作的自然开裂、变形或腐蚀等）或因其他不可归责于出卖人的事由而发生的质量问题，出卖人不承担保修责任和由此产生的损失，因买受人自身原因延误保修或不积极配合出卖人维修而扩大的损失，出卖人不承担该部分责任。



12、买受人提出该商品房质量问题的，出卖人会同物业管理单位根据《住宅质量保证书》相关规定实施维修，若买受人不予配合导致出卖人无法进行保修的，买受人自行承担未能及时保修的不利后果，买受人应积极配合出卖人的维修工作；维修工作完成后，双方应当自出卖人通知之日起7日内进行验收，无正当理由，买受人未到场验收或未签署意见的，视为买受人认可工程质量问题已修复，验收期限届满之日为维修合格日。

#### 六、关于面积补差的补充约定

1、该商品房的合同约定面积系按现行房产测量规范及有关补充文件预测所得，在该商品房交付前，如因政府的相关房产测量规范、文件调整导致合同约定面积与产权登记面积产生差异的，不视为出卖人违约，也不适用合同第十四条之面积差异处理方式，而按产权登记面积据实结算房屋价款。

2、合同约定面积与产权登记面积不一致的，物业维修专项资金按产权登记面积计交。

#### 七、关于房屋交接、质量异议处理的约定

1、买受人在规定领房时间内应及时办理领房手续，定期进行通风，并对室内外相关设施、设备进行维护，若因买受人原因未能在规定领房期限内办理领房手续，该商品房自规定领房之日后，室内外相关设施、设备的维护保养由买受人自行承担，出卖人不再对该商品房提供维护保养服务。

2、买受人对所购房屋的周边环境、位置、空间、结构、朝向及外立面、阳台、空调机位等处理的形式，以及由于上述情况导致该商品房采光、通风、噪音以及其它使用功能等的影响进行了解。

3、买受人在该商品房验收中及其后发现的除地基基础、主体结构质量问题或严重影响房屋正常使用功能的，出卖人将根据法律法规以及该商品房《质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任，买受人不得以此拒绝接受房屋交付；买受人以此为由拒绝接受交付的，出卖人不承担逾期交付的责任。

4、在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人在收到买受人要求履行保修义务的书面通知后30日内，既未予以修理也未向买受人提出异议的，买受人可以自行维修，费用由出卖人承担。

5、若因国家相关强制性规范、标准发生变更，导致本商品房及其局部在设计、采购、施工、安装时符合国家相关强制性规范、标准，而在交付时不符合国家相关强制性规范、标准的，出卖人不承担相应的违约责任或赔偿责任。

6、出卖人向买受人出示或在销售现场公示建设工程竣工验收备案证明的，即视为出卖人已履行合同第十条约定的证明文件出示义务，买受人不得以出卖人不出示或出示证明文件不齐全为由拒绝收房，买受人拒绝收房的，出卖人不承担逾期交房违约责任。

#### 八、关于规划、设计变更的补充约定

1、出卖人按照法定程序变更建筑工程施工图设计文件，但未改变本合同项下商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向的，且未影响到买受人所购商品房的质量或使用功能，出卖人无需通知买受人，但出卖人若认为有必要的，可按照本合同第十六条约定告知买受人，买受人未按本合同第十六条约定提出退房的，即视同接受出卖人通知的设计变更，但法律规定或合同另有约定的除外。

2、本合同项下商品房所属建筑区划为分期开发建设的，各期规划设计方案以政府最





终审定方案为准。出卖人有权对该商品房所属开发期（即本期）外的其他开发区域的规划设计方案进行优化及调整，无需征得本期买受人同意。

3、在主合同生效前已发生的规划变更、设计变更，出卖人无须通知或告知买受人。买受人承诺不以该等变更为由，要求出卖人承担违约或其他责任。

#### 九、关于建筑区划内相关物的权属的约定

1、属于必须移交给业主、物业管理单位的房屋和/或配套设施设备（如变压器、增压泵），其产权归属于全体买受人共有，出卖人应在整个小区全部建成完全交付使用时一并移交物业管理公司，移交后该类房屋和设施设备由小区业主委员会或物业管理公司经营、使用，维修、维护费用由全体买受人承担。

2、出卖人、买受人对产权属其享有的房屋或可以独立利用价值的特定空间、设施、绿地，其权属登记依国家规定依法办理。

3、建筑区划内的地下车位，包括无障碍车位、预留充电设施接口汽车位、访客车位、公共车位等，其权属均归出卖人所有，出卖人有权采取自用、出售、附赠、出租、委托经营等方式予以使用或处置，但应首先满足本项目业主的需要。

4、本项目内未计入公共部位、公用房屋公摊范围，且又不属于法定必须移交给业主、物业管理单位和社区机构的配套经营性设施及其构造内有独立利用价值的空间或区域，均归出卖人所有，出卖人有权持有、出售、附赠、出租、委托经营等方式予以使用或处置，但应首先满足本小区业主需要，且出卖人另有承诺的除外。

#### 十、关于房屋及其他建筑物、构筑物等使用、管理的约定

1、出卖人因城市建设、规划小区建设及物业管理等涉及公共利益之需要，而必须在该商品房及楼宇周围的地面、地下及地上埋（架）设电力、电讯、给排水管线及配电箱、窖井（盖）及其它有关装置时，买受人应予同意和理解，并在今后维护修理时予以配合。

2、本项目内包含公租房及自持楼栋，对其他的房屋使用可能会产生一定的影响。

3、买受人使用阳台（露台）时应符合本合同及补充协议的约定、小区管理规约（包括临时管理规约）及物业管理公司的相关规定，维护小区形象和业主公共利益。

4、各买受人均同意，在出卖人承担保修责任、物管公司对公共部位进行保养维修或受业主委托进行房屋维修时，若该保修或维修需要通过、进入或占用相邻业主房屋专用部分的，相邻业主应当提供必要的便利和配合。

5、买受人知悉并同意，合同第二十二条约定的物业服务费需经物价部门审核，最终按物价部门核准的价格执行。若经物价部门核准的价格进行了调整，则前期物业服务合同中约定的物业服务费标准即相应进行变更。

#### 十一、关于房屋预告登记及权属登记的约定

1、出卖人有权在商品房交付之日起 90 日内书面通知买受人办理不动产转移登记，若买受人在上述期限内未收到出卖人的书面通知的，应当在上述期限届满日自行前往该商品房所在地出卖人现场，若届时该商品房已具备不动产转移登记条件的，买受人与出卖人应立即共同申请办理该商品房的不动产转移登记。买受人未能在前述约定期限至出卖人项目现场与出卖人共同申请办理转移登记的，除非届时该商品房不具备转移登记条件的，则该商品房延迟办理产权转移登记的责任由买受人自行承担。

2、买受人应在收到出卖人产权办理通知书之日起【5】日内与出卖人共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理该商品房交易手续和不动产登记。如因买受人的



原因未在上述期限与出卖人共同办理导致买受人未能按第二十一条约定的期限完成房屋交易手续和取得不动产权证的,出卖人不承担责任。

3、出卖人不负有不动产权登记完成后向买受人交付不动产权属证书的义务。买受人确认,办理不动产登记所取得的不动产权属证书由买受人自行领取或其指定的办证中介机构领取、移交(若不动产登记部门不允许委托领取的则由买受人负责自行领取);以按揭贷款方式支付房款的,办理不动产登记所取得的不动产权属证书由按揭贷款银行或其指定的办证中介机构交付给买受人(若不动产登记部门不允许委托领取的则由买受人负责自行领取)。

4、买受人应在出卖人通知向买受人及其委托的办证机构提供办理权属登记的资料的日期后10个工作日内完成所购商品房的产权转移登记及相应的不动产抵押登记。

5、买受人应在出卖人向其提供办理产权登记所需的资料前,与出卖人结清应付给出卖人的所有购房款。买受人委托出卖人办理该商品房产权登记的,应按办理产权登记的要求向出卖人提供证件、材料和费用。若买受人未与出卖人结清购房款的,出卖人有权拒绝将办理权证的资料提供给买受人或拒绝申请办理该商品房的房屋所有权转移登记手续,其后果由买受人承担。

#### 十二、关于增值税的相关约定

1. 该商品房项目采用一般计税方法,按现行增值税税率执行。

2. 若买受人为个人或增值税小规模纳税人的,出卖人开具增值税普通发票;若买受人为增值税一般纳税人且要求出卖人开具增值税专用发票的,出卖人开具增值税专用发票,买受人应提供增值税专用发票的开票信息,并确保开票信息真实、准确,否则由此产生的责任由买受人自行承担。

3. 该商品房的单价和总价款均为含增值税价款。在本合同履行期间,如增值税税率发生调整的,该商品房含增值税总价款不变,买卖双方不因增值税税率变化而调整房价款或进行房价款补差。

4. 买受人为增值税一般纳税人,不论任何原因导致合同无效、解除、撤销等出卖人需退还房价款的,或者发生面积差异处理时出卖人需退还部分房价款的,出卖人在买受人配合出卖人按现行规定办理红字增值税专用发票开具及履行本合同约定的其他义务后,向买受人退还相应房价款。若买受人未配合办理增值税专用发票有关手续的,出卖人有权暂不予退还相应房价款。

#### 十三、关于营销宣传的约定

1、出卖人就该商品房所在项目内部及周边的道路及规划情况向买受人进行了充分说明。如项目周边情况(包括道路、绿地、公园、学校、公共停车场、建筑形态、建筑高度、规划用途等等)发生变化,均以政府规定为准。本项目商品房可能受到道路、噪声、照明、粉尘、废气等周边不利因素的影响。因受条件所限和不同主体之间的认知差异,出卖人无法也无义务告知周边所有信息。

2、本项目的具体学区划分及入学制度以届时教育主管部门颁布最新政策为准。

#### 十四、关于通知的约定

1、本合同的任何一方发出的通知,应以中文的书面文字为准,通知日期以通知发出日为准,出卖人、买受人的收件地址为本合同载明的地址。

2、本合同一方向对方发出的通知,符合下列情形之一均视为已送达:

(1) 该通知已递交对方的;

(2) 该通知以邮寄或快递方式发出后3天的;



(3) 以传真、电传或其它类似方法通知后对方以适当的形式确认的。

3、如因出卖人或买受人约定收件地址变更后未及时通知另一方，导致另一方发出的通知无法按时送达，或者在收件地址未变更的情况下，书面通知被以任何原因退回的，视为已送达，相应责任由未及时通知约定联系方式变更的责任方承担。

4、买受人确认本合同载明的送达地址可以作为因履行本合同产生诉讼，法院诉讼文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书等法律文书）的送达地址。若无人签收，则文书退回之日视为送达；若拒收，则送达人书面记录的拒收日期即视为送达的日期。

5、买受人一方若为两人或数人，出卖人向其中一人送达通知均视为向买受人之全体送达。

#### 十五、其他约定

1、买受人向出卖人提供的一切证件、证明、材料均真实有效。若因买受人提供的证件、证明、材料等存在伪造、变造、虚假、替代等情形的，由此而引发的相关责任由买受人自行承担，出卖人不承担相应责任。

2、买受人有权根据本项目的车位配置比例向出卖人书面申请购买相应车位，具体时间以出卖人公示、公告或通知为准。如买受人在出卖人公示、公告或通知后30日内未提出书面申请，视为自愿放弃车位的优先购买权。买受人已知悉后期可供挑选的车位的位置、数量有限，可能将无法购买到车位，因不购买车位所产生的后果由买受人自行承担。

3、如在合同的履行过程中涉及国家调整税、费标准（包括契税、印花税、物业专项维修资金等），双方按政府相关部门调整并结算，多退少补；如新增税费的，由双方按国家规定各自承担，出卖人有权按照相关规定或程序代收代缴前述税费。

4、若买受人为两人或两人以上，所有买受人作为该房屋共有人，对本合同、本合同补充协议及与该商品房买卖有关的其他合同所约定的义务（包括但不限于付款义务）承担连带责任。出卖方有权要求任一共有人履行买受人应履行的全部合同义务。任一共有人对出卖人作出的承诺均构成其他共有人的共同承诺，其他共有人的任何异议不影响该承诺的效力。

5、如买受方属境外机构或个人购房的，其提供的资料及购买该商品房的条件应符合房地产市场外资准入的相关规定。如因提供的资料及购房条件不符合该文件精神，导致商品房交付后不能办理不动产权证的，由此而引起的相关责任由买受方自行承担。若国家出台新的相关政策，则按新的政策执行。

6、各买受人已经知悉并同意：在本建筑区划建设过程中以及物业交付业主入住使用后，出卖人或其关联公司可以组织、安排相关单位、人员，参观、考察本建筑区划，学习、借鉴本建筑区划及物业的开发经验和品质，物业服务企业或业主委员会、业主大会等在接到相关通知后不得拒绝和设置障碍，也不应向出卖人或其关联公司或来访单位、人员收取任何费用，但不应影响买受人的生活、居住和安宁造成影响。

7、如地名管理部门根据相关规定导致该商品房实际幢号、单元号、房号等发生变更与合同约定编号不一致的，以政府地名主管部门确定的编号作为该商品房的最终编号。

8、出卖人与买受人一致确认，商品房买卖合同及补充协议履行过程中发生任何争议的，应协商解决，协商不成的，向商品房所在地人民法院起诉；出卖人因承担担保



责任而向买受人提起的追偿纠纷，向原告所在地人民法院起诉。

9、出卖人承诺，所有与商品房买卖合同有关的合同，补充协议、附件均已提交备案，除本合同及附件以外，出卖人与买受人之间不存在其他未提交备案的任何合同、协议、附件或单方承诺等协议安排。

#### 十六、特别声明

在本合同（含补充协议）签订前，出卖人已就本合同（含补充协议）的全部条款，向买受人进行充分说明与解释。补充协议与商品房买卖合同主文及附件不一致的，以补充协议为准，但属于主合同第二十九条情形的除外。

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| 出卖人（签章）       |  | 买受人（签章）       |  |
| 【法定代表人】       |  | 【法定代表人】：      |  |
| 【委托代理人】       |  | 【委托代理人】：      |  |
| 2020年 5 月 8 日 |  | 2020年 5 月 8 日 |  |

## 物业费欠费情况说明

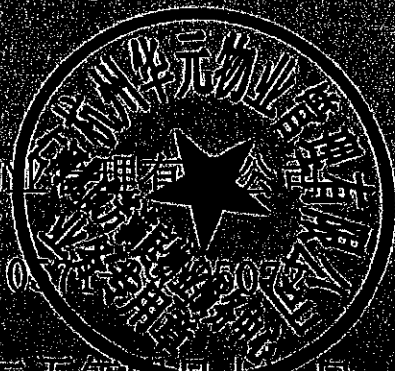
杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭 15 幢 1 单元 501 室，建筑面积 89.83 平方米，物业费标准为 1.68 元/平方米·月，能耗费预收标准 0.45 元/平方米·月。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日共计欠费 574.01 元，其中物业费 452.74 元，能耗费 121.27 元。

特此说明！

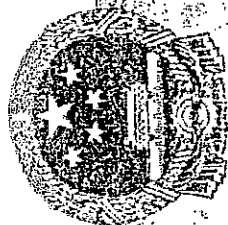
杭州华元物

联系方式：0571-3825072

二〇二五年四月十一日







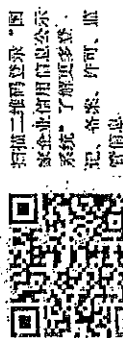
统一社会信用代码

913301027544097501

(1/1)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司

注册资本 贰佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2005年06月03日

法定代表人 傅静

住所 浙江省杭州市上城区建国南路288号第八层803室

经营范围 一般项目：房地产评估；房地产咨询；房地产经纪；社会稳定性风险评估；大数据服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；资产评估；价格鉴证评估；破产清算服务；土地调查评估服务；土地整治服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；房屋拆迁服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；招标投标代理服务；采购代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。



登记机关

2025年03月07日

信用项目以审批结果为准

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

# 房地产估价机构备案证书

机 构 名 称：浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司

法 定 代 表 人：倪静  
(执行合伙人)或负责人

住 所：浙江省杭州市上城区建国南路288号第八层803室

联 系 电 话：0571-87241931

统一社会信用代码：913301027544097501

组 织 形 式：有限责任公司

首次备案日期：2004-06-25

备 案 等 级：一级

证 书 编 号：浙建房估证字[2016]002号

有 效 期 限：2025年02月26日至2028年02月25日



中国房地产估价  
信用档案系统



二〇二五年二月二十六日

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册房地产估价师名称,执行房地产估价业务,有权在房地产估价报告上签字。

This certificate is approved and issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China.

The bearer of this certificate is entitled to use the designation of Registered Real Estate Appraiser to proceed real estate appraisal practices and to sign on real estate appraisal reports.



No. 00290986

姓名 / Full name

葛婷婷

性别 / Sex

女

身份证件号码 / ID No.

330726199002112321

注册号 / Registration No.

3320200134

执业机构 / Employer

浙江嘉华房地产土地资产评估咨询  
有限公司

有效期至 / Date of expiry

2026-05-09

持证人签名 / Bearer's signature



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册房地产估价师名称,执行房地产估价业务,有权在房地产估价报告上签字。

This certificate is approved and issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China.

The bearer of this certificate is entitled to use the designation of Registered Real Estate Appraiser to proceed real estate appraisal practices and to sign on real estate appraisal reports.



No. 00322251

姓名 / Full name

林小欣

性别 / Sex

男

身份证件号码 / ID No.

360502198011200912

注册号 / Registration No.

3320090038

执业机构 / Employer

浙江嘉华房地产土地资产评估咨询  
有限公司

有效期至 / Date of expiry

2027-07-16

持证人签名 / Bearer's signature

